

प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील सं. 6107/2021

(विशेष अनुमति याचिका सिविल सं. 22574/2015 से उत्पन्न)

जलकल विभाग नगर निगम एवं अन्य अपीलार्थी

बनाम

प्रदशिया औद्योगिक और निवेश निगम और अन्य ... प्रत्यर्थी (गण)

और साथ में

सिविल अपील सं. 6108/2021

(विशेष अनुमति याचिका सिविल सं. 22577/2015 से उत्पन्न)

निर्णय

मा० न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़

विश्लेषण की सुविधा के लिए इस निर्णय को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है:

(A) तथ्यात्मक पृष्ठभूमि... ..3

(B) मुद्दे... ..5

(C) परस्पर विरोधी निवेदन... ..6

(D) विश्लेषण... ..11

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

D. 1 वैधानिक प्रावधान.....	11
D. 2 यूपी जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम की धारा 52 के तहत छूट की प्रकृति.....	20
D. 3 प्रविष्टि 49 सूची II: भूमि और भवनों पर कर.....	28
D. 4 कर और शुल्क.....	38
D. 5 'रेलवे' निर्णय.....	44
E. निष्कर्ष.....	47

A तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दिनांक 17 मार्च 2014 को निर्णय पारित कर प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका को अनुज्ञात करते हुए अपीलकर्ताओं को उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम, 1975¹ के प्रावधानों के तहत अधिरोपित और एकत्रित जल एवं सीवेज करों को वापस करने का निर्देश जारी किया। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि उद्ग्रहण विधिसम्मत नहीं था, उच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**² में पारित इस न्यायालय का अवलम्ब लिया था।

2. प्रथम प्रत्यर्थी ने वर्ष 1986 में उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के तत्वाधान में विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में एक इमारत के निर्माण शुरू किया। भवन का निर्माण वर्ष 1991 में पूरा हुआ और इसका कब्जा दिनांक 31

1 यू.पी. जल आपूर्ति एवं सीवेज अधिनियम

2 (2007) 11 एस.सी.सी. 324

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

मई 1991 को सौंप दिया गया। इसके उपरान्त इमारत का नाम 'पीआईसीयूपी भवन' पड़ा। 5 जनवरी 1995 को अपीलकर्ताओं द्वारा बिल नंबर 12/26 के माध्यम से अक्टूबर 1986 से मार्च 1995 तक की अवधि के लिए जल कर की रु. 46,63,312.50/- की मांग उठाई गई थी। 25 जनवरी 1995 के अपने पत्र द्वारा, प्रथम प्रत्यर्थी ने सीवर और पानी के स्टैंडपोस्ट और अन्य पानी की पाइपलाइनों अवस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा; पीआईसीयूपी भवन से दूरी और सुसंगत अधिसूचना की छायाप्रति अथवा उ.प्र. जल आपूर्ति और सीवर अधिनियम की धारा 55 (बी) (i) के तहत 'त्रिज्या' निर्धारित करने वाला आदेश।

3. 28 जनवरी 1995 को बिल को संशोधित किया गया था जिसके द्वारा धारा 52(1) के प्रावधानों के अनुसार 16,45,875.00/- की राशि के लिए जल कर की मांग उठाई गई थी। प्रतिवादी ने दिनांक 31 जनवरी 1995 को एक पत्र लिखकर एक बार फिर कुछ स्पष्टीकरण की मांग किया। अपीलकर्ता ने प्रश्नों को स्पष्ट कर अपनी मांग को दोहराया। प्रथम प्रत्यर्थी ने मार्च 1995 को विरोध के तहत रु. 3,46,500.00/- की धनराशि और 29 अप्रैल 1995 को रु. 9,41,942.77/- धनराशि जमा की। प्रथम प्रतिवादी ने दिनांक 7 सितंबर 1995 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर किया जिसमें उसने उस परिसर में जल और सीवर कर के आरोपण को चुनौती देते हुए कहा है कि भवन के निर्माण के दौरान प्रथम प्रतिवादी ने अपीलार्थियों द्वारा बिछायी गयी पाइप लाइन से कोई पानी प्राप्त नहीं किया और न ही उसने कभी कोई नये कनेक्शन के लिए आवेदन किया। उ.प्र. जल आपूर्ति और सीवर अधिनियम की धारा 52 (ए), 55 (बी) (i) और 56 (बी) की वैधता को इस आधार पर चुनौती दिया गया कि ये संविधान के अनुच्छेद 265 के प्रावधानों के अधिकारातीत हैं। अपीलार्थियों ने इस याचिका को चुनौती देकर प्रति-शपथपत्र दायर किया। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने दिनांक 7 मार्च 2014 को एक निर्णय

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

पारित कर इस रिट याचिका को अनुज्ञात कर दिया और अधिरोपित और एकत्रित जल और सीवर कर को वापस करने का अपीलार्थियों को निर्देश दिया। इस निर्णय के विरुद्ध दायर पुनरीक्षा याचिका को भी उच्च न्यायालय ने दिनांक 9 अगस्त 2014 को आदेश पारित कर खारिज कर दिया। विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी कर दिनांक 7 अगस्त 2015 को इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया।

(B) मुद्दे

4. इन कार्यवाहियों में मुख्य रूप से दो मुद्दे उत्पन्न होते हैं: –

(i) क्या उ.प्र. जल आपूर्ति और सीवर अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में जल कर और सीवर कर की मांग पोषणीय है; और

(ii) क्या राज्य विधानमंडल के पास धारा 52 (1) (A) के प्रावधानों के तहत कर अधिरोपित करने के लिए विधायी रूप से सक्षम है।

5. प्रारम्भ में हमें इस बात उल्लेख करना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम उ.प्र. राज्य (उपरोक्त) में दो न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर विशुद्ध रूप से धनवापसी के प्रार्थना पर अनुमति प्रदान किया है। उच्च न्यायालय के निर्णय को एक आकस्मिक तरीके से तैयार किया गया है जो तथ्य से स्पष्ट है कि:

(i) ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णय के एक भाग से उद्धरण लेते हुए, उच्च न्यायालय ने न तो मामले का उद्धरण और न ही उसके नाम का उल्लेख किया है;

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(ii) उच्च न्यायालय ने निर्णय से उद्धरण उद्धृत करने के उपरान्त प्रथम प्रतिवादी के कथनों को अभिलिखित कर कहा कि उपरोक्त मामले में प्रतिपादित विधि प्रथम प्रतिवादी "तक भी विस्तारित है" और फिर निम्नलिखित शर्तों में याचिका पर अनुमति प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा:

"तदनुसार, हम रिट याचिका निस्तारित कर जल संस्थान, लखनऊ को निर्देश देते हैं कि वह धनराशि को वापस करे जिसका भुगतान याचिकाकर्ता को किया गया है, यदि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई कानूनी अवरोध अथवा कोई बकाया नहीं है। तदनुसार, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है। "

6. इस मामले की मेरिट पर कोई चर्चा नहीं किया गया है। इस पर कोई चर्चा नहीं है जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी के तर्क को स्वीकार किया। यह कि पूर्व उल्लिखित इस न्यायालय द्वारा निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू था। इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही छह साल से अधिक समय से लंबित है और उच्च न्यायालय को मामले के प्रतिप्रेषण से अन्य चक्र की कार्यवाहियां प्रारम्भ हो जाएंगी और आगे अपील होने की संभावना बन जाएगी। इसके अलावा, भारत के संघ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त) के मामले में पारित निर्णय इस न्यायालय के दो न्यायाधीश वाली पीठ का है और हम उस निर्णय की व्याख्या करेंगे जिसमें लापरवाही और विधि के विपरीत किसी बात के होने के निष्कर्ष शामिल हैं। इस पृष्ठभूमि में, इस समय, हमने कार्यवाही को प्रतिप्रेषित करने की प्रक्रिया का पालन करने से परहेज किया है क्योंकि श्री प्रदीप कांत, वरिष्ठ वकील और सुश्री माधवी दीवान, अपर सॉलिसिटर जनरल, जो प्रथम प्रतिवादी की ओर से पेश हुए – उच्च न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ता द्वारा अपीलकर्ताओं की ओर से पूरी तरह से मेरिट के आधार पर अपील किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष विधि के निर्वचन और संवैधानिक चुनौती पर भी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कथन करने का आग्रह किया गया है और हमें वर्तमान निर्णय पारित करते समय दोनों पहलुओं पर विचार करना होगा।

(c) परस्पर विरोधी निवेदन

संवैधानिक निर्वचन

7. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री प्रदीप कांत ने प्रश्नगत विधि उ.प्र. जल आपूर्ति और सीवर अधिनियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित निवेदन किया है:

(i) यूपी जल आपूर्ति और सीवर अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें मोटे तौर पर चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(क) जल संस्थान की स्थापना और अध्याय-II और III में इसके कार्यों और शक्तियों के प्रावधान;

(ख) अध्याय-IV संपत्तियों का निहित होना, परिसंपत्तियां, देनदारियों और दायित्वों का निहितार्थ और कर्मचारियों का स्थानांतरण।

(ग) अध्याय-VI कर, फीस और प्रभार।

(घ) अध्याय-VII एवं VIII जल आपूर्ति और सीवर संबंधी सेवाएं; और

(ङ) अध्याय IX एवं XI शास्ति और प्रक्रिया, बाह्य नियंत्रण और प्रकीर्ण उपबंध।

(ii) विधान की योजना धारा 52 (1) के अधीन जल कर और सीवर कर के उद्ग्रहण, आरोपण, संग्रहण और वसूली का उपबंध करती है।

(iii) भारत संघ बनाम उ.प्र. राज्य (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्णय धारा 52 के निर्वचन प्राधिकृत नहीं है क्योंकि उस मामले में रेलवे पर एक

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

सेवा शुल्क लगाया गया था। रेलवे द्वारा आरोपित शुल्क को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जल संस्थान संविधान के अनुच्छेद 285 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर आरोपित किया रहा था जिसे यह कहकर खारिज कर दिया कि इसकी प्रकृति शुल्क की है न कि कर की; और

(iv) वर्तमान मामले में, करारोपण जल कर और सीवर कर से संबंधित है जो धारा 52 (1) (क) के तहत आता है।

संवैधानिक चुनौती

8. प्रथम प्रतिवादी की ओर से पेश अपर सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान ने उ.प्र. जल आपूर्ति और सीवर अधिनियम की धारा 52 (1) (a), धारा 55 (d) (a) और धारा 56 (b) के प्रावधानों को संवैधानिक चुनौती देने का आग्रह किया है। सुश्री दीवान ने शुरू में यह कहते हुए तर्क दिया कि सीवरेज शुल्क की वैधता को चुनौती नहीं दिया गया है, जिसका भुगतान करने के लिए प्रतिवादी तैयार और ईप्सित है। जल कर के उद्ग्रहण को दी गई चुनौती पर निम्नलिखित तर्क देकर आपत्ति की गई है:

(i) धारा 52 (1) (क) के अधीन जल कर का उद्ग्रहण संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 49 के अर्थ के भीतर 'भूमि और भवनों' पर कर नहीं है

(ii) धारा 52 (1) (क) के तहत लगाया गया चार्ज एक प्रकार का शुल्क है न कि कर, जिसे सूची II की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(iii) यद्यपि धारा 52 (1) (क) "जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर स्थित परिसरों पर" कर के आरोपण का उपबंध करती है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सीमा और अधिकारिता की पहचान करना मात्र है। यदि कानून और उसके प्रावधानों के लंबे

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

शीर्षक को समग्र रूप से माना जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि कर सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के भीतर 'भूमि और भवनों' पर एक नहीं है;

(iv) किसी कर आरोपण की प्रकृति को विधि के प्राथमिक उद्देश्य और विधायन के आवश्यक गुण से निकालना होगा;

(v) विधि के निम्नलिखित प्रावधान यह स्पष्ट है कि सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के अर्थ के भीतर भूमि और भवनों पर लगाया जाने वाला शुल्क कर की श्रेणी में नहीं आता है:

(a) धारा 56 में इस पर अंतर करता है कि क्या कोई परिसर जल आपूर्ति से जुड़ा है या नहीं;

(b) विधि द्वारा मालिक और कब्जाधारी के बीच अंतर किया गया है जो सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के तहत भूमि और भवनों पर आरोपित कर के प्रति विचित्र होगा;

(c) धारा 25 (2) (vi) जल संस्थान को जल आपूर्ति और सीवर सेवाओं के लिए टैरिफ लगाने अथवा उसको संशोधित करने और इन सेवाओं के लिए सभी करों और शुल्कों को एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है जैसा विहित किया जाए;

(d) धारा 44 जल संस्थान को विभाग के संचालन, रखरखाव और ऋण सेवा की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए करों और शुल्कों की दरों को तय करने और उसको समायोजित करने का अधिकार प्रदान करती है और जहां संस्थान की अचल संपत्तियों पर आर्थिक रिटर्न प्राप्त करना व्यावहारिक हो;

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(e) जल कर का संग्रहण एक पृथक निधि में जमा किया जाता है और धारा 101 (2) में यह उपबंध किया गया है कि इस धन का उपयोग केवल यथास्थिति जल आपूर्ति या सीवर सेवाओं या दोनों के लिए किया जाएगा।

(vi) उपरोक्त आधारों पर यह आग्रह किया गया है कि यदि विधि की समग्र व्याख्या की जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि:

(a) यद्यपि जल कर के रूप में लगाया गया है फिर भी धारा 52 (1) (क) के तहत इसका आरोपण की प्रकृति शुल्क की न कि कर की ; और

(b) परिणामस्वरूप, यह आरोपण प्रविष्टि 49 सूची II के अधीन कायम नहीं रह सकता है। (vii) सूची II की प्रविष्टि 17 में "जल और जल आपूर्ति" का प्रावधान किया गया है।

(viii) कुल मिलाकर धारा 52 (1) (क) के तहत आरोपित कर भले ही जल कर के रूप में वर्णित है, फिर भी यह एक प्रकार का शुल्क है न कि कर, और भले ही विधायिका ने 'जल कर' के नाम का प्रयोग किया किया है फिर भी इसका प्रभाव जल अथवा जल आपूर्ति पर शुल्क की वसूली की कार्यवाही है।

9. उपरोक्त तर्कों का विरोध कर इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत ने निवेदन किया है कि:

(i) भारत संघ बनाम उ.प्र. राज्य (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने धारा 52 के प्रावधानों गलत व्याख्या कर कहा है कि कि यह शुल्क की प्रकृति का है न कि कर की प्रकृति का;

(ii) उस मामले में जल संस्थान द्वारा रेलवे पर अधिरोपित कर जल और सीवर के उपयोग के हेतु एक सेवा शुल्क था; यह कर की प्रकृति में नहीं था, जिसके

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

परिणामस्वरूप इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत संघ की संपत्ति पर करारोपण पर अनुच्छेद 285 में वर्णित प्रतिरक्षा को आकर्षित नहीं किया गया;

(iii) परिणामस्वरूप, न्यायालय का इस आशय का निष्कर्ष कि धारा 52 के तहत आरोपण शुल्क की प्रकृति में है, असतर्कता के कारण है, क्योंकि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उद्ग्रहण सेवा प्रभार की प्रकृति में था और यह मामला अवधारण के लिए उत्पन्न नहीं हुआ;

(iv) धारा 52 (1) (क) के अधीन कर का आरोपण जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर स्थित परिसर पर है। अभिव्यक्ति 'परिसर' का अर्थ भूमि और भवन को परिभाषित करने के लिए किया गया है। इसलिए, हालांकि जल कर के रूप में अधिरोपित किया गया है, सूची II की प्रविष्टि 49 के अर्थ के भीतर भूमि और भवनों पर कर लगाने का प्रावधान करती है।

(v) सूची II की प्रविष्टि 17 अन्य बातों के साथ-साथ पानी और पानी की आपूर्ति से संबंधित है, जबकि सूची II की प्रविष्टि 49 भूमि और भवनों पर करों से संबंधित है। ठीक-ठीक अर्थ लगाने पर यह स्पष्ट है कि यह आरोपण जल पर लगाया गया कर नहीं बल्कि भूमि और भवनों पर लगाया गया कर है। कर का माप निर्धारणीय मूल्य है। कर निर्धारणीय मूल्य के प्रतिशत दर के रूप में लगाया जाता है।

कर का भार स्वामी और अधिभोगी पर होता है;

(vi) कर का आरोपण कर के माप, दर और भार से अलग किया जाना चाहिए।

10. श्री प्रदीप कांत ने अपनी बयानों के दौरान, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **रजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम म्युनिसिपल बोर्ड, रामपुर³** पारित निर्णय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड**

3 ए.आई.आर. 1962 ऑल 83

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

बनाम सिटी म्युनिसिपैलिटी, बोधन⁴ के मामले में पारित निर्णय का अवलम्ब लिया है।

(D) विश्लेषण

11. जैसा कि हमने परस्पर विरोधी निवेदनों का आँकलन किया है, इसलिए अधिनियमन के प्रावधानों का विश्लेषण करना शुरू में ही आवश्यक हो जाता है।

D. 1 संवैधानिक प्रावधान

12. उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं के विकास और विनियमन और इससे जुड़े मामलों के लिए निगम, अधिकारियों और संगठनों की स्थापना के लिए अधिनियम का उपबंध करता है। अध्याय I में परिभाषाओं सहित प्रारंभिक प्रावधान हैं।

इस मामले के प्रयोजनों के लिए परिभाषाओं में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति 'परिसर' है जिसे धारा 2 (18) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है 'कोई भूमि या भवन'। अध्याय II उ.प्र. जल निगम की स्थापना, कार्य का संचालन, कार्यों और शक्तियों का प्रावधान करता है। अध्याय III जल संस्थान की स्थापना, कार्य का संचालन, कार्यों और शक्तियों का प्रावधान करता है। इस प्रकार धारा 18 (1) उपबंधित करता है:

18. जल संस्थानों की स्थापना—(1) यदि राज्य सरकार की राय में, स्थानीय परिस्थितियों यदि इस प्रकार अपेक्षा की जाती है और किसी भी क्षेत्र में जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं के सुधार के लिए आवश्यक या समीचीन माना जाता है, तो यह उस क्षेत्र के लिए जल संस्थान के रूप में जाना जाने वाला एक निकाय गठित कर सकता है। "

धारा 24 जल संस्थान के कार्यों को निर्दिष्ट करती है:

4 ए.आई.आर. 1965 ऑल 91

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

धारा 24 जल संस्थान के कार्य:- जल संस्थान के कार्य निम्नवत हैं:

- (i) जल आपूर्ति की एक कुशल प्रणाली की योजना बनाना, उसे बढ़ावा देना और निष्पादित करना और संचालित करना;
- (ii) जहां संभव हो, योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और निष्पादित करना और संचालित करना, सीवरेज, सीवेज उपचार और निपटान और व्यापार अपशिष्ट का उपचार;
- (iii) अपने सभी मामलों का प्रबंधन करना ताकि क्षेत्र के लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्वस्थ पानी और जहां संभव हो, कुशल सीवरेज सेवा प्रदान की जा सके;
- (iv) ऐसे अन्य उपाय करना, जो किसी आपात स्थिति में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों;
- (v) ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे सौंपे जाएं।"

धारा 25 जल संस्थान की शक्तियों का उल्लेख करती है:

25. जल संस्थान की शक्तियां –

- (1) प्रत्येक जल संस्थान, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कुछ भी करने की शक्ति रखता है जो इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकता है।
- (2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्तियों में निम्नलिखित शक्ति सम्मिलित होगी –
 - (i) सभी शक्तियों का प्रयोग करना और उस क्षेत्र के जल आपूर्ति, सीवरेज और सीवेज निपटान से संबंधित सभी कार्य करना जो उसकी अधिकारिता के भीतर है

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ii) भूमि और अन्य संपत्ति का अधिग्रहण, कब्जा और धारण करना और मालिक या कब्जाधारी को लिखित में युक्तियुक्त सूचना देने के बाद किसी भी राजमार्ग, सड़क, सड़क या स्थान के माध्यम से, उसके पार, ऊपर या नीचे पानी या सीवरेज कार्य करना;

(iii) किसी प्राकृतिक स्रोत से जल प्राप्त करना और अपशिष्ट पानी का निपटान करना;

(iv) जल संस्थान के रूप में किसी भी व्यक्ति या निकाय के साथ अनुबंध या करार करना आवश्यक समझा जा सकता है;

(v) प्रतिवर्ष अपना बजट अपनाना;

(vi) निगम के अनुमोदन के अधीन रहते हुए जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं के लिए टैरिफ लागू करना या संशोधित करना और इन सेवाओं के लिए सभी करों और शुल्कों को एकत्र करना जो निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि इस तरह के टैरिफ को पेश करने या संशोधित करने का कोई निर्णय उस विशेष प्रस्ताव को छोड़कर नहीं लिया जाएगा, जो इस तरह के सूचना देने के बाद लाया जा सकता है, और जल संस्थान के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित किया जा सकता है

(vii) व्यय वहन करने और अपनी स्वयं की निधि का प्रबंधन करना;

(viii) निगम से ऋण, अग्रिम धनराशि, आर्थिक सहायता और अनुदान प्राप्त करना।"

13. अध्याय IV संपत्तियों, परिसंपत्तियों, उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं के प्रदान किये जाने और कर्मचारियों के स्थान्तरण से संबंधित है। धारा 33 जल संस्थान के गठन पर मौजूदा जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान करती है। धारा 34 में परिकल्पना की गई है कि जल संस्थान उन मामलों

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के दायित्वों को ग्रहण करेगा जिन पर यूपी जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम लागू होता है। धारा 34 इस प्रकार है:

34. जल संस्थान उन मामलों के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी की बाध्यताएं ग्रहण करेगा जिन पर यह अधिनियम लागू होता है -

धारा 24 में निर्दिष्ट किसी भी कार्य के संबंध में सभी ऋण और दायित्व, सभी मामलों में किए गए सभी संविदाएं और उक्त तिथि से पहले किसी स्थानीय निकाय द्वारा या उसके लिए किए जाने वाले कामों को उपगत, दर्ज किया गया माना जाएगा। जल संस्थान के साथ या उसके लिए, और धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत निहित और हस्तांतरण के लिए सभी मुकदमों या अन्य कानूनी कार्यवाही, लेकिन स्थानीय निकाय द्वारा या उसके विरुद्ध स्थापित या बचाव किया जा सकता है, जल संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध जारी या स्थापित या बचाव किया जा सकता है।

14. जल संस्थान के वित्त और संपत्ति पर अधिनियम के अध्याय V में चर्चा की गई है। धारा 41 में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक जल संस्थान की अपनी निधि होगी जिसे एक स्थानीय निधि माना जाएगा जिसमें जल संस्थान द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किया जाएगा। धारा 44 निम्नलिखित शर्तों में जल संस्थान के वित्त को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का उपबंध करती है:

"44. जल संस्थान के वित्त के लिए सामान्य सिद्धांत - जल संस्थान समय-समय पर इस अधिनियम के तहत करों और शुल्कों की दरों को निर्धारित और समायोजित करेगा ताकि इसे जल्द से जल्द अपने संचालन, रखरखाव और

ऋण सेवा की लागत को पूरा करने में सक्षम हो सके और जहां व्यावहारिक हो, अपनी अचल संपत्तियों पर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

15. अधिनियमन के अध्याय 6 का शीर्षक "कर, शुल्क और प्रभार" है। अध्याय VI के प्रावधानों में करें, शुल्कों और प्रभारों का अलग परिसीमन दिया गया है। धारा 52 में निम्नलिखित शर्तों में कर आरोपित करने का उपबंध करता है:

52. कर प्रभार्य:—(एल) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जल संस्थान अपने क्षेत्र के भीतर स्थित परिसर पर कर लगाएगा:

(क) जहां जल संस्थान, जल कर की जल आपूर्ति सेवाओं द्वारा क्षेत्र को आच्छादित है वहां जल कर; और

(ख) जहां वह क्षेत्र जल संस्थान की सीवरेज सेवाओं द्वारा आच्छादित है, वहां सीवरेज कर।

(2) उपधारा (1) में वर्णित कर किसी शहर से भिन्न स्थानीय क्षेत्र में ऐसी दर पर लगाया जाएगा जो जल कर की दशा में 6 प्रतिशत से कम और 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और सीवरेज कर की दशा में 2 प्रतिशत से कम नहीं होगा और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निगम की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् समय-समय पर सरकार द्वारा परिसर के आँकलित वार्षिक मूल्य के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) उपधारा (1) में वर्णित कर, किसी शहर में, ऐसी दर पर लगाया जाएगा जो जल कर के मामले में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत निर्धारित उस परिसर के वार्षिक मूल्य के 7.5 प्रतिशत से कम और 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और सीवरेज कर के मामले में 2.5 से कम और 5.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निगम की सिफारिश पर विचार करने के बाद घोषित कर सकती है।

[स्पष्टीकरण. इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(i) "शहर" पद का वही अर्थ होगा जो उसे उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में दिया गया है; और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ii) "सीवरेज कर" पद का वही अर्थ होगा जो "जल निकासी कर" उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में सौंपा गया है।]"

धारा 53 निम्नलिखित शर्तों में वार्षिक मूल्य के मूल्यांकन के लिए प्रावधानों को लागू करती है:

53. वार्षिक मूल्य का निर्धारण:—(1) धारा 52 की [उप-धारा (2)] के प्रयोजनों के लिए, वार्षिक मूल्य का अर्थ है—

(a) रेलवे स्टेशनों, शैक्षणिक संस्थानों (उनके छात्रावासों और हॉलों सहित) कारखानों (जैसा कि कारखाना अधिनियम, 1948 में परिभाषित किया गया है), और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (जैसा कि उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1956 में परिभाषित किया गया है), परिसर के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत।

(b) किसी अन्य परिसर के मामले में, सकल वार्षिक किराया जिसके लिए ऐसे परिसर को वास्तव में किराये पर उठाया गया है या जहां परिसर को किराये पर नहीं उठाया गया है, सकल वार्षिक किराया जिसके लिए परिसर को यथोचित रूप से किराये पर दिया जाना आशायित है:

बशर्ते कि जिस परिसर पर स्वयं स्वामी का कब्जा है उस परिसर में वार्षिक मूल्य इस धारा के तहत अन्यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य से पच्चीस प्रतिशत कम माना जाएगा।

(2) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन कर के आरोपण के प्रयोजनों के लिए परिसर के वार्षिक मूल्य का निर्धारण ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसा प्राधिकारी स्वयं जल संस्थान या कोई अन्य अभिकरण हो सकेगा जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(3) जहां जल संस्थान या जल संस्थान के किसी अन्य एजेंसी द्वारा या ऐसी अन्य एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है वहां वह विहित प्रक्रिया का पालन करेगी।

(4) जब तक जल संस्थान या उप-धारा (2) के तहत निर्दिष्ट किसी अन्य एजेंसी द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र में परिसर के वार्षिक मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तब तक उस स्थानीय क्षेत्र के सभी परिसरों का वार्षिक मूल्य, जैसा कि हाउस टैक्स के प्रयोजनों के लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिसर का वार्षिक मूल्य पर भी विचार किया जाएगा।

(5) जहां किसी स्थानीय क्षेत्र में परिसर के वार्षिक मूल्य का मूल्यांकन जल संस्थान या उप-धारा (2) के तहत निर्दिष्ट अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता है, तो यह धारा 54 के तहत अपील पर किसी भी भिन्नता के अधीन है, इस तरह के स्थानीय निकाय का गठन करने वाली कानून में किसी बात के होते हुए भी संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित गृह कर के प्रयोजनों के लिए परिसर का वार्षिक मूल्य माना जाएगा। '

परिसर के वार्षिक मूल्य के मूल्यांकन के उद्देश्य से, जल संस्थान (परिसर के वार्षिक मूल्य का आकलन) नियमावली 1981 अधिनियम की धारा 96 (2) (C) के तहत गठित किया गया था। धारा 54 में विहित प्राधिकारी को मूल्यांकन के आदेश के विरुद्ध अपील के प्रावधान करता है। धारा 55 करों के आरोपण पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 55 इस प्रकार है:

55. कर आरोपण पर निर्बंधन:—धारा 52 में उल्लिखित करों का उद्ग्रहण निम्नलिखित निर्बंधनों के अधीन होगा, अर्थात् –

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(क) करों को विशेष रूप से कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी भूमि पर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि जल संस्थान द्वारा उस भूमि को ऐसे प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति नहीं की जाती है;

(ख) जल कर किसी भी परिसर पर नहीं लगाया जाएगा—(i) जिसमें से कोई भी हिस्सा निकटतम स्टैंड-पोस्ट या अन्य जल कार्यों से निर्धारित त्रिज्या के भीतर स्थित नहीं है, जिस पर जल संस्थान द्वारा जनता को पानी उपलब्ध कराया जाता है; या

(ii) जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक नहीं है, और जिसे जल संस्थान द्वारा कोई पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है।]

(ग) सीवरेज कर किसी भी आधार पर नहीं लगाया जाएगा—(i) जिसमें से कोई भी हिस्सा जल संस्थान के निकटतम सीवर से सौ मीटर के दायरे में नहीं है, या

(ii) जिसका वार्षिक मूल्य एक सौ पचास रुपये से अधिक नहीं है। "

धारा 55 (b) (i) के अनुसार, जल संस्थान (जल कर के आरोपण से संबंधित त्रिज्या) नियमावली 1993 को 'त्रिज्या' को परिभाषित करने के लिए तैयार किया गया था, जिसके लिए जल संस्थान का अधिकार विस्तारित है। धारा 56 निम्नलिखित शर्तों में करों के भुगतान के लिए देयता का उल्लेख करती है:

56. करों के भुगतान के लिए दायित्व:— धारा 52 में उल्लिखित कर उद्गीत किए जाएंगे —

(a) जल आपूर्ति से जुड़े परिसर के मामले में या, यथास्थित, जल संस्थान के सीवर के साथ, परिसर के अधिभोगी से;

(b) परिसर दशा में परिसर के मालिक से इस तरह से जुड़ा नहीं है।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

16. जैसा कि करों के उद्ग्रहण से भिन्न है, धारा 59 प्रत्येक कनेक्शन के संबंध में प्रभारित न्यूनतम लागत के अनुसार उसके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की लागत तय करने में जल संस्थान को सक्षम बनाती है। जल संस्थान जल की लागत उसके आयतन के मुताबिक वसूल करने के स्थान पर उस अवधि के दौरान जल की अपेक्षित खपत पर निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निश्चित धनराशि स्वीकार करने के लिए सशक्त है। धारा 59 इस प्रकार है:

59. पानी की लागत:—(1) जल संस्थान, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पानी की लागत को इसकी मात्रा के अनुसार तय करेगा, और प्रत्येक कनेक्शन के संबंध में न्यूनतम लागत भी वसूल करेगा।

(2) जल संस्थान, आयतन के अनुसार पानी की लागत वसूलने के बदले, उस अवधि के दौरान पानी की अपेक्षित खपत के आधार पर निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निश्चित राशि स्वीकार कर सकता है। "

धारा 60 जल संस्थान द्वारा अपशिष्ट जल के निपटान की लागत के निर्धारण का प्रावधान करती है। धारा 61 में पानी के मीटर के प्रावधान और उप-कानूनों के अनुसार मीटर के किराए के लिए शुल्क की वसूली का प्रावधान है। धारा 62 ऐसा प्रावधान है जो जल संस्थान को मीटर की आपूर्ति के संबंध में या उप-कानूनों में प्रदान किए गए सीवर कनेक्शन के लिए उपभोक्ता से सुरक्षा की मांग करने में सक्षम बनाता है। धारा 63 निम्नलिखित शर्तों में शुल्क लगाने से संबंधित है:

63. शुल्क:— जल संस्थान उप-कानूनों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली किसी भी जल आपूर्ति या सीवर या परीक्षण या पर्यवेक्षण या निष्पादित या पर्यवेक्षण की गई किसी भी अन्य सेवा के लिए कनेक्शन, वियोग, पुनः कनेक्शन के लिए ऐसी शुल्क ले सकता है।'

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

धारा 64⁵ में भू-राजस्व के बकाया के रूप में करों, शुल्क, सीवरेज की लागत, अपशिष्ट जल के निपटान की लागत, मीटर किराया, जुर्माना, क्षति या अधिभार को वसूल करने का प्रावधान हैं। अधिनियम का अध्याय VII जल आपूर्ति से संबंधित है, जिसमें से धारा 65 घरेलू उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति को परिभाषित करता है। अध्याय VIII में सीवरेज से संबंधित उपबंध किया गया है।

17. उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन यह दर्शाता है कि (i) करों (ii) शुल्कों और (iii) प्रभारों के लिए अध्याय VI में अलग-अलग प्रावधान दिये गये हैं। धारा 52 में करों का उद्ग्रहण, धारा 59 में जल कनेक्शन के लिए प्रभारित किए जाने वाले जल की लागत का निर्धारण और धारा 63 में शुल्क प्रभारित करना उपबंधित किया गया है। धारा 64 में उपबंध है कि जल संस्थान का बकाया कर, शुल्क, पानी की लागत, अपशिष्ट जल के निपटान की लागत, मीटर किराया, जुर्माना, क्षति या अधिभार के रूप में हो सकता है।

5 "64. कर और अन्य रकम की वसूली:- (1) कर, शुल्क, पानी की लागत, अपशिष्ट जल के निपटान की लागत, मीटर-किराया, जुर्माना, क्षति या अधिभार के कारण जल संस्थान के कारण कोई भी राशि इस अधिनियम के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

5 "64. करों और अन्य बकाए की वसूली.- (1) इस अधिनियम के तहत कर, शुल्क, जल की कीमत, जल निस्तारण की कीमत, मीटर का किराया, जुर्माना, क्षति, अधिभार बकाए और भूराजस्व के रूप में वसूल किए जाएंगे।

उपधारा (1) की कोई भी बात जल संस्थान को उपभोक्ता द्वारा उपधारा में निर्दिष्ट बकाए का भुगतान न कर पाने की दशा में अपने उपविधि के मुताबित जल आपूर्ति का कनेक्शन काटने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(2) उपधारा (1) की कोई बात उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी बकाया राशि के उपभोक्ता द्वारा संदाय न किए जाने की दशा में जल संस्थापन की उपविधियों के अनुसार कटौती करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

निम्नलिखित धारा इन बकाया राशि से संबंधित हैं:

(i) जल कर और सीवरेज कर (धारा 52); (1) फीस (धारा 63));

(iii) पानी की लागत (धारा 59);

(iv) अपशिष्ट जल के निपटारे की लागत (धारा 60);

(v) मीटर किराया (धारा 61);

(vi) सामान्य शास्ति (धारा 84); और (vii) अधिभार या क्षति (धारा 51);

विधायिका ने इस अधिनियम के तहत अलग से उपबंध करके "कर", "शुल्क", "जल की लागत", "मीटर का किराया", "जुर्माना", "क्षति या अधिभार" अभिव्यक्तियों के बीच अंतर किया है। वर्तमान मामले में, विवाद कर के भुगतान के दायित्व से संबंधित है।

18. यहां पर दो निवेदन किया गया हैं जिन पर हमें विचार करना है। प्रथम उ.प्र. जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम की धारा 52 के तहत आरोपण की संवैधानिकता को चुनौती दिया गया है। सुश्री दीवान ने निवेदन किया है कि यह आरोपण 'भूमि और भवनों' पर कर का गठन नहीं करता है और इस प्रकार, सूची II की प्रविष्टि 49 के सपठित संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राज्य विधायिका के क्षेत्र से बाहर है। द्वितीय, यह कि धारा 52 (1) (ए) के तहत यह आरोपण, यद्यपि जल कर के रूप में लगाया गया है जिसकी शुल्क की है। हम इनमें से प्रत्येक तर्कों पर बारी-बारी से विचार करेंगे।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

D. 2 उ.प्र. जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम की धारा 52 के तहत आरोपण की प्रकृति

19. विधायिका कर आरोपित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध कर सकेगी

(i) जब कर आरोपित किया जाए उस आधार पर कर का उद्ग्रहण;

(ii) कर का माप;

(iii) वह दर जिस पर कर लगाया जाएगा;

(iv) कर की प्रसंगतियां; और

(v) निर्धारण, संग्रहण, वसूली और अन्य आकस्मिक उपबंध।

20. कर के घटकों के इस लक्षण को इस न्यायालय के निर्णयों में बार –बार वर्णित किया गया है। इस बिंदु पर लोकस क्लासिक्स गोविंद सरन गंगा सरन बनाम सी.एस.टी.⁶ में दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय थान्यायमूर्ति आर.एस. पाठक (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के रूप में) अभिनिर्णीत किया:

6. कर की अवधारणा में प्रवेश करने वाले घटक सर्वविदित हैं। पहला अपनी प्रकृति से ज्ञात आरोपण का स्वरूप है जो कर उस आरोपण को आकर्षित करने वाली कर योग्य घटना को निर्धारित करता है, दूसरा उस व्यक्ति का स्पष्ट संकेत है जिस पर कर लगाया गया है और जो कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तीसरा वह दर है जिस पर कर लगाया जाता है, और चौथा वह माप या मूल्य है जिस पर कर देयता की गणना के लिए दर लागू की जाएगी। यदि वे घटक स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से सुनिश्चित करने योग्य नहीं हैं, तो यह कहना मुश्किल है कि वह आरोपण कानून के अनुसार अस्तित्व में है। उस आरोपण के उन घटकों में से किसी को परिभाषित करने वाली विधायी योजना में कोई अनिश्चितता या अस्पष्टता इसकी वैधता के लिए घातक होगी।'

6 1985 एस.सी.सी. एस.यू.पी.पी. 2006

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(प्रभाव वर्धित)

21. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने आयकर आयुक्त (केंद्रीय) में-1, नई दिल्ली बनाम वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड⁷ यह कहते हुए कहा निम्नानुसार धारित किया कि कर की दर कर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है:

39. 2. वह दर जिस पर कर या उस मामले के लिए अधिभार लगाया जाना है, कर प्रशासन का एक अनिवार्य घटक है। गोविंद सरन गंगा सरन बनाम सीएसटी [1985 सप्लीमेंट SCC 205:1985 SCC (टैक्स) 447: (1985) 155 ITR 144] में, इस न्यायालय ने कर के वैचारिक अर्थ की व्याख्या करते हुए, चार घटकों को चित्रित किया, जैसा कि उक्त निर्णय के निम्नलिखित प्रस्तर से स्पष्ट है: (SCC पृष्ठ 209-10, पैरा 6)

“6. कर की अवधारणा में प्रवेश करने वाले घटक सर्वविदित हैं। पहला अपनी प्रकृति से ज्ञात आरोपण का स्वरूप है जो कर आरोपण को आकर्षित करने वाली कर योग्य घटना को निर्धारित करता है, दूसरा उस व्यक्ति का स्पष्ट संकेत है जिस पर कर लगाया गया है और जो कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है, तीसरा वह दर है जिस पर कर लगाया जाता है, और चौथा वह माप या मूल्य है जिस पर कर देयता की गणना के लिए दर को लागू किया जाएगा। यदि वे घटक स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से अवधारित नहीं किये जा सकते हैं यह कहना मुश्किल है कि आरोपण विधि के बिंदु पर अस्तित्व में है। आरोपण के उन घटकों में से किसी को परिभाषित करने वाली विधायी योजना में कोई अनिश्चितता या अस्पष्टता इसकी वैधता के लिए घातक होगी।”

उपरोक्त बात से यह स्पष्ट है कि जिस दर पर कर लगाया जाना है वह कर का एक अनिवार्य घटक है और जहां दर निर्धारित नहीं है या इसे सटीक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति पर कर लगाना मुश्किल होगा। कर की इस अवधारणा को सी.आई.टी. बनाम बीसी

7 (2015) 1 एस.सी.सी. 1

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

श्रीनिवास सेट्टी [(1981) 2 एस.सी.सी. 460:1981 एस.सी.सी (कर) 119: (1981) 128 आई.टी.आर. 294] में निम्नलिखित तरीके से पुनः प्रस्तुत किया गया था: (एससीसी पी। 465, पैरा 10)

“10. प्रत्येक मामले में प्रावधानों की गणना प्रभार की प्रकृति से संबंध रखता है। इस प्रकार प्रभार अनुभाग और गणना से संबंधित प्रावधान साथ-साथ एक एकीकृत संहिता का गठन करते हैं। जब ऐसा मामला होता है जिस पर गणना के प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकते हैं, तो यह स्पष्ट है कि ऐसा मामले को कर आरोपण की धारा के अन्तर्गत लाने का इरादा नहीं था।”

22. **फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ⁸** के मामले में, एस्सपेंडिचर टैक्स ऐक्ट, 1987 की संवैधानिक विधिमान्यता को चुनौती दी गई जिसने होटलों के एक वर्ग में 'प्रभार्य व्यय' करने वाले व्यक्तियों पर 'व्यय कर' लगाया था। उस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम ने विलासिता पर कर लगाया, जो सूची II की प्रविष्टि 62 के भीतर आता है और संसद की शक्ति से परे है। इस विवाद को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलिया (तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश) की ओर से बोलते हुए संविधान पीठ ने कहा:

“43. कर का विषय आरोपण की माप से अलग है। कर का माप उसके आवश्यक स्वरूप या विधायिका की क्षमता का निर्धारण नहीं करता है। सैनिक मोटर्स बनाम राजस्थान राज्य [AIR 1961 SC 1480: (1962) 1 SCR 517] में, सूची I की प्रविष्टि 56 के तहत यात्रियों और सामानों पर कर लगाने वाले राज्य के वैधानिक प्रावधानों की इस आधार पर आलोचना की गई थी कि राज्य, यात्रियों और सामानों पर कर लगाने की आड़ में, स्टेज कैरिज ऑपरेटर्स की आय पर सार और वास्तविकता में या, किसी भी दर पर, “किराया और माल” पर कर लगा रहा था, दोनों

8 (1989) 3 एस.सी.सी. 634

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

राज्य की शक्तियों के बाहर थे। यह बताया गया कि ऑपरेटर्स को किराया और माल ढुलाई के मूल्य से संबंधित दर पर गणना की गई कर का भुगतान करना आवश्यक था। इस तर्क का खंडन कर, मा. न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने न्यायालय की तरफ से बोलते हुए कहा: (एस.सी.आर. पृष्ठ 525)

"हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि अधिनियम, अपने सार और तत्व में, आय पर कर लगाता है न कि यात्रियों और सामानों पर। धारा 3 के शब्दों में, 'मोटर वाहनों द्वारा ले जाने वाले सभी यात्रियों और माल के परिवहन के संबंध में' कर के प्रभार की बात करती है, और हालांकि कर का माप किराए और भाड़े की राशि से किया जाता है, यह यात्रियों और सामानों पर आरोपित कर पर समाप्त नहीं होता है। "

वास्तव में, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में निम्नलिखित कथन का संदर्भ दिया जा सकता है (वॉल्यूम 14 पी। 459) "लक्जरी टैक्स" पर:

लक्जरी कराधान के लिए एक अलग दृष्टिकोण, बहुत कम पाया जाता है, निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं को विलासिता के रूप में कर लगाने के बजाय किसी दिए गए वस्तु पर खर्च करने के लक्जरी घटक को एकल करना चाहता है। इसका एक उदाहरण 1 या उससे अधिक डॉलर भोजन पर मैसाचुसेट्स रेस्तरां पर 5 प्रतिशत कर है।

(प्रभाव वर्धित)

44. विद्वान अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया है कि कर अनिवार्य रूप से व्यय पर आरोपित कर है न कि विलासिता या राज्य शक्ति के भीतर आने वाले माल की बिक्री पर आरोपित कर है। जैसा कि विद्वान अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया, विशिष्ट पहलू, अर्थात्, संघ शक्ति के साथ आने वाले लेन-देन के "व्यय" पहलू पर अन्तर किया जाना चाहिए और उस पर कर लगाने की विधायी क्षमता कायम रहनी चाहिए। तर्क (क) हमारी राय में, असंगत है और तदनुसार, विफल हो जाता है। "

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(प्रभाव वर्धित)

23. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड⁹ के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि कर का निर्धारण करते समय कर की प्रकृति से भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हुए तत्कालीन न्यायमूर्ति आर.सी. लहोटी ने रत्ना राम बनाम प्राविन्स ऑफ ईस्ट पंजाब¹⁰ सैनिक मोटर्स बनाम राजस्थान राज्य¹¹ डी.जी. घोष एण्ड कम्पनी बनाम केरल राज्य¹² एवं हंगीर रामपुर कोल कम्पनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य¹³ का उल्लेख कर निम्नानुसार अवलोकन किया:

“33. [...] यह लंबे समय से माना जाता रहा है कि कर का निर्धारण करने के रीति को कर की प्रकृति से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कर में दो तत्व होते हैं:—पहला, वह व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि जिस पर कर लगाया जाता है, और दूसरा, कर की राशि। यह राशि को कई तरीकों से मापा जा सकता है लेकिन कर की राशि जिसके द्वारा मापी जाती है उसके विषय-वस्तु और उस मानक के बीच अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन्हें क्रमशः कर की विषय-वस्तु और कर के माप के रूप में वर्णित किया गया है। यह सच है कि कर उद्ग्रहण के लिए अपनाए गए मानक से कर की प्रकृति का संकेत मिल सकता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से इसे निर्धारित नहीं करता है। कर के निर्धारण में जो प्रक्रिया अपनायी जाती है उससे उस कर विशेष के आवश्यक गुण का पता नहीं चलता है, तथापि यह उसके सामान्य गुणों पर प्रकाश डाल सकती है।

9 (2004) 10 एस.सी.सी.

10 ए.आई.आर. 1949 एफ.सी. 81

11 ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1480

12 ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 459

13 ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 459

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(प्रभाव वर्धित)

24. कर न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत यह है कि करारोपण को उसके मापन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। धारा 52 के संदर्भ में, जल संस्थान द्वारा उद्ग्रहीत कर "अपने क्षेत्र के भीतर स्थित परिसर पर" का आशय उस क्षेत्र से है जिस क्षेत्र के तहत जल संस्थान अपने अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करता है। कर आरोपण परिसर में है। अभिव्यक्ति "परिसर" को धारा 2 (18) में "किसी भूमि या भवन" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए, अभिव्यक्ति 'परिसर' की परिभाषा के साथ एक साथ पढ़े, कर जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि और भवनों पर पूरी तरह से आरोपित है। धारा 52 (1) के खंड (ए) के तहत कर का आरोपण करते समय विधायिका ने उपबंध किया है कि कर जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर स्थित उस परिसर में आरोपित होगा, जो क्षेत्र जल संस्थान की जल आपूर्ति सेवाओं द्वारा आच्छादित है। उपधारा (ए) में यह शर्त कर के बजाय शुल्क को आरोपण नहीं करती है। विधायिका द्वारा जल कर के रूप में विहित कर आरोपित करने का उद्देश्य जल संस्थान को अपने गतिविधियों को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाना है, ताकि जल संस्थान जल आपूर्ति को कारगर तरीके संचालित और अपनी योजनाओं को नियोजित, प्रोत्साहित और निष्पादित कर सके। धारा 24 (1) में उपरोक्त वर्णित कार्य के अलावा, जल संस्थान को अपने अधिकारिता के तहत आने वाले लोगों को निर्बाध जल उपलब्ध कराने के लिए अपने कार्यों का प्रबंधन करना होगा। यह इस संदर्भ में है कि खंड 25, जल संस्थान की शक्तियों को परिभाषित करती है, उप-खंड (1) में निर्धारित करती है कि उ.प्र. जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम के तहत जल संस्थान के पास अपने कार्यों को संचालित करने के लिए कुछ भी करने की शक्ति होगी, जो आवश्यक और जरूरी हो। इन शक्तियों में अन्य बातों के साथ-साथ उप-खंड (2) के खंड (vi) के तहत इन सेवाओं के लिए करों एवं शुल्कों का संग्रह शामिल

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

है जैसा कि विहित किया जाए। इन प्रावधानों से संकेत मिलता है कि कर आरोपण का उद्देश्य जल संस्थान को अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए वित्त के पर्याप्त साधनों को सुरक्षित करना है। किन्तु धारा 52 (1) (ए) के संदर्भ में राजस्व में वृद्धि कर की प्रकृति में है। जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर स्थित परिसर में कर आरोपित किया जा सकता है। कर का माप परिसर का आकलित वार्षिक मूल्य होता है, वार्षिक मूल्य का निर्धारण धारा 53 में दर्शाए गए तरीके से किया जाता है। शहर के अलावा किसी स्थानीय क्षेत्र के मामले में कर की दर 6 प्रतिशत से कम नहीं और 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। शहर में जल कर की दर 7.5 प्रतिशत से कम और 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। धारा 52 (1) (बी) और उप-धारा (2) और (3) में सीवर पर कर लगाने के संबंध में समान प्रावधान किया गया है, जो माप और कर की दर का उपबंध करता है।

25. धारा 55 में उपवर्णित धारा 52 कर के आरोपण पर निर्बंधन अंतर्विष्ट हैं। उपधारा (a) निर्दिष्ट करता है कि उस भूमि पर कर नहीं लगाया जाएगा जो विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है जब तक कि उस भूमि के लिए जल संस्थान द्वारा पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है। धारा 55 का उपधारा (b) जल कर के आरोपण पर आगे और दो प्रतिबंध लगाती हैं बशर्ते यह परिसर पर नहीं आरोपित किया जाएगा:

- (i) निकटतम स्टैंड पोस्ट या अन्य जल कार्यों के दायरे में स्थित नहीं है, जिस पर जल संस्थान द्वारा जनता को पानी उपलब्ध कराया जाता है; या
- (ii) जिसका वार्षिक मूल्य 360 रुपये से अधिक नहीं है और जिसे जल संस्थान द्वारा कोई पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है। धारा 55 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध कर को शुल्क नहीं देते हैं, और न ही वे पानी के वास्तविक उपयोग के लिए लगाए जा रहे कर का संकेत देते हैं। धारा 52 (1) (ए) के तहत कर का

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आरोपण करते समय विधायिका ने धारा 55 में निर्दिष्ट मापदंडों के तहत कर आरोपण को प्रतिबंधित करना उचित माना है। यह कर आरोपण की मौलिक प्रकृति को नहीं बदलता है, जिसको जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर स्थित परिसर (भूमि और भवन के लिए परिभाषित) के रूप में गठित किया गया है।

26. धारा 56, जो कर की प्रसंगतियों के संबंध में प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि धारा 52 में उपबंधित कर को वसूल किया जा सकता है:

(i) परिसर का जल आपूर्ति से या यथास्थिति जल संस्थान के सीवर के साथ जुड़े होने दशा में उस परिसर के अधिभोगियों से कर की वसूली किया जा सकता है; और

(ii) परिसर का जल आपूर्ति या जल संस्थान के सीवर से नहीं जुड़े होने की दशा में, उस परिसर के मालिक से कर की वसूली किया जा सकता है।

धारा 56 इस तथ्य से उत्पन्न होने वाली अनिवार्य वसूली की प्रकृति में कर का एक स्पष्ट संकेतक है कि परिसर में जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि और भवन शामिल हैं, जब तक कि प्रतिबंध जो धारा 55 में निहित हैं आकर्षित नहीं होते हैं। धारा 52 और धारा 56 यह भी बताता है कि विधायिका का उद्देश्य उस परिसर के अधिभोगी से जल कर और सीवरेज कर एकत्र करना है, जहां वह परिसर जल आपूर्ति से अथवा जल संस्थान के सीवर से जैसी भी स्थिति हो, जुड़ा है और, यदि वह परिसर इस प्रकार नहीं जुड़ा है, तो परिसर के मालिक से कर एकत्र किया जाएगा। इसलिए, जल कर और सीवरेज कर का भुगतान पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह परिसर संस्थान की जल आपूर्ति अथवा सीवर से जुड़ा है अथवा नहीं। दोनों आकस्मिकताओं के रूप में जल कर या सीवरेज कर के भुगतान से कोई छूट नहीं है— परिसर जल आपूर्ति से जुड़ा हुआ है (अथवा, जैसा भी मामला हो, जल संस्थान के सीवर के साथ जुड़ा है) या जल

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

संस्थान ऐसा कोई कनेक्शन नहीं लिया गया है – धारा 56 के प्रावधानों से आच्छादित है। जब तक जल संस्थान द्वारा आच्छादित क्षेत्र में जल आपूर्ति या सीवरेज की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तब तक अधिभोगी या परिसर का मालिक उन करों का भुगतान करने के लिए दायी होता है। अधिनियम की धारा 57 के तहत जल कर और सीवरेज कर को वसूलने, निर्धारित करने और एकत्र करने के उद्देश्य से समेकित किया जा सकता है।

27. अध्याय 6 में कर, प्रभार और फीस के बीच स्पष्ट अन्तर किया गया है हम पहले ही करों के आरोपण और उद्ग्रहण को शासित करने वाले अध्याय VI के प्रावधानों पर ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। धारा 59 जल संस्थान द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पानी की लागत के निर्धारण के साथ-साथ प्रत्येक कनेक्शन के संबंध में न्यूनतम लागत का प्रावधान करता है। जल संस्थान, मात्रा के अनुसार पानी की कीमत चार्ज करने के बदले, अपेक्षित खपत के आधार पर एक निश्चित राशि वसूल सकता है। सीवरेज शुल्क की वसूली के लिए एक समान प्रावधान धारा 60 में निहित है। फीस की वसूली के लिए धारा 63 में एक अलग प्रावधान निहित है। धारा 63 के तहत शुल्क पानी की आपूर्ति या सीवर के कनेक्शन, वियोग या पुनः कनेक्शन के लिए, परीक्षण या पर्यवेक्षण के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए या उप-कानूनों में यथा उपबंधित रीति से निष्पादित या पर्यवेक्षित कार्य के लिए वसूल किया जा सकता है। धारा 63 के प्रावधान संकेत करते हैं कि शुल्क की वसूली, मोटे तौर पर एक सेवा के संबंध में कह रही है जो उपबंधित है।

28. विधायिका ने कर को जो नामकरण किया है वह आरोपण की प्रकृति अथवा सही और आवश्यक चरित्र को निर्धारित नहीं करता है। विधायिका एक कर के लिए एक आधार चुन सकती है। हालांकि आधार निर्धारित नहीं करेगा या उस मामले के लिए आरोपण की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करेगा। कर आरोपण की प्रकृति

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

को कर की प्रकृति से घटाया जाना चाहिए, जो प्रावधान कर घटना को निर्दिष्ट करता है और धारा 52 के मामले में है, जिस इकाई पर कर आरोपित जानी है। विधायिका कर आरोपण की प्रकृति के आधार पर कर के लिए एक लेबल चुन सकती है। दूसरी ओर, विधायिका प्राधिकरण के कार्य के साथ संबंध रखने वाले एक लेबल का चयन कर सकती है जो वर्तमान मामले में कर लगाता है। इस टैक्स को जल कर या सीवरेज टैक्स के रूप में आरोपित किया गया है क्योंकि यह यूपी जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम के तहत गठित जल संस्थान द्वारा लगाया गया है। यह कर आरोपण की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता है, जो वास्तव में सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 49 के अर्थ के भीतर भूमि और भवनों पर कर है।

D. 3 प्रविष्टि 49 सूची-II: भूमि और भवनों पर कर

29. सूची II की प्रविष्टि 49 में "भूमि और भवनों पर कर" अभिव्यक्ति का दायरा संघीय न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है। रत्ना राम (सुप्रा) में संघीय न्यायालय ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के तहत सूची II (प्रांतीय विधायी सूची) के मद 42 की व्याख्या की। सूची II के मद 42 में "भूमि और भवनों, चूल्हे और खिड़कियों पर कर" से संबंधित है इस मामले में, एक प्रांतीय विधायिका द्वारा भवनों और भूमि के वार्षिक मूल्य के आधार पर एक कर लगाया गया था और न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या यह वास्तव में एक आयकर था। संघीय न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वार्षिक मूल्य आवश्यक रूप से वास्तविक आय नहीं है, बल्कि केवल एक मानक है जिसके द्वारा आय को मापा जा सकता है। न्यायालय ने अवलोकन किया:

अब एक बार जब यह महसूस हो जाता है कि वार्षिक मूल्य आवश्यक रूप से वास्तविक आय नहीं है, लेकिन केवल एक मानक है जिसके द्वारा आय

उद्धोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

को मापा जा सकता है, तो सतह पर दिखाई देने वाली अधिकांश कठिनाई को दूर हो जाती है। हमारी राय में, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या केवल इसलिए कि आयकर अधिनियम ने आय के निर्धारण के लिए मानक के रूप में वार्षिक मूल्य को अपनाया है, इसका आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए कि, यदि किसी अन्य कर के लिए उपाय के रूप में उसी मानक का उपयोग किया जाता है, तो क्या कर आय पर कर बन जाता है? यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया जाना है, तो कुछ ऐसे करें को, जिन्हें संभवतः आय-कर के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, ऐसा अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक मामला आयरलैंड सरकार अधिनियम, 1920 के अधीन एक संदर्भ में पाया जाता है: वित्त अधिनियम (उत्तरी आयरलैंड), 1934 (1986) ए. सी. 852 की धारा 3।

[...]

यह मामला इस व्यापक विवाद को ध्वस्त कर देता है कि जहां भी वार्षिक मूल्य एक कर का आधार है, वह कर आय पर कर बन जाता है। यह दर्शाता है कि अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह कर की अनिवार्य प्रकृति है न कि मशीनरी की प्रकृति जिसे देखा जाना चाहिए। "

(प्रभाव वर्धित)

30. वी० पट्टाभिरामन बनाम शहरी भूमि सहायक कर आयुक्त, उत्तर मद्रास (उत्तर-पश्चिम) अयनावरम¹⁴ के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के पश्चात्त्वर्ती विनिश्चय, मद्रास शहरी भूमि कर अधिनियम, 1966 की विधिमान्यता, जिसने भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर कर अधिरोपित किया था, इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह सारतः एक आयकर था।

¹⁴ ए.आई.आर. 1971 मद्रास 61 एफ.बी.

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

31. अजोय कुमार मुखर्जी बनाम लोकल बोर्ड ऑफ बारपेटा¹⁵ के मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने असम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, 1953 के तहत सृजित बाजार लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर स्थानीय बोर्डों द्वारा आरोपित वार्षिक कर की वैधता को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति केएन वांचू ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए अवलोकन किया:

“4. यह सुस्थापित है कि तीन विधायी सूचियों में प्रविष्टियों की व्याख्या उनके व्यापक आयाम में की जानी चाहिए और इसलिए यदि कर को यथोचित रूप से भूमि पर कर माना जा सकता है तो यह प्रविष्टि 49 के भीतर आएगा। इसके अलावा, यह समान रूप से सुस्थापित है कि भूमि पर कर भूमि के वार्षिक मूल्य पर आधारित हो सकता है और अभी भी भूमि पर कर होगा और यह इस आधार पर राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे नहीं होगा कि यह आय पर कर है :

इसलिए यह इस प्रकार है कि सूची II की प्रविष्टि 49 के अर्थ के भीतर उस पर कर लगाने के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है, भूमि के वार्षिक मूल्य के लिए जो निश्चित रूप से इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए कर लगाने में ध्यान दिया जा सकता है, आवश्यक रूप से भूमि के उपयोग पर निर्भर करेगा।

यह इस स्थापित प्रस्ताव के आलोक में है कि हमें अधिनियम की धारा 62 की योजना की जांच करनी है, जो कर आरोपित करती है, को चुनौती दिया गया है।

[...]

6. [...] यह पुनः प्रदर्शित करेगा कि धारा 52 (2) द्वारा उपबंधित कर भूमि के उपयोग के लिए एक कर है और यह बाजार पर कर नहीं है,

15 ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1561

उद्धोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

क्योंकि बाजार से टोल, किराए और अन्य देय राशि के रूप में आय धारा 52 के तहत कर के लिए उत्तरदायी नहीं है और कर से अलग है। इसलिए धारा 62 की योजना से पता चलता है कि जब भी किसी भूमि का उपयोग किसी बाजार लगाने उद्देश्य से किया जाता है, तो उस भूमि के मालिक, अधिभोगी या किसान को उसके उपयोग के लिए एक निश्चित कर का भुगतान करना पड़ता है।

लेकिन बाजार के भीतर होने वाले किसी भी लेनदेन पर कोई कर नहीं लगाया गया है। इसके अलावा कर की राशि उस भूमि के क्षेत्र पर निर्भर करती है जिस पर बाजार लगाया जाता है और बाजार का महत्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम के अधीन होता है। इसलिए हमें अधिनियम की धारा 52 की योजना पर विचार करने में कोई संकोच नहीं है कि इसमें उपबंध किया गया कर भूमि पर कर है, हालांकि इसकी घटना बाजार के रूप में भूमि के उपयोग पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हमने पहले ही धारा 62 (2) में उपदर्शित किया है, जिसमें "उस पर वार्षिक कर अधिरोपित करना" शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से दर्शित करता है कि "उसमें" शब्द किसी ऐसी भूमि को निर्दिष्ट करता है जिसके लिए बाजार के रूप में उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाती है न कि "बाजार" शब्द को। इस प्रकार भूमि पर होने वाले वर्तमान मामले में कर स्पष्ट रूप से राज्य विधायिका की क्षमता के भीतर होगा। अपीलकर्ता का यह तर्क कि राज्य विधायिका इस कर को लगाने के लिए सक्षम नहीं थी क्योंकि बाजारों पर कर लगाने के लिए सातवीं अनुसूची की सूची II में कोई प्रावधान नहीं है इसलिए विफल होना चाहिए।"

(प्रभाव वर्धित)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इस प्रकार, न्यायालय ने इस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहा है कि सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के तहत कर आरोपित करने की दृष्टि से इस भूमि को विचार में लिया गया है।

32. असिस्टेंट कमिशनर ऑफ अरबन लैण्ड टैक्स बनाम बकिंघम और कारनित कंपनी लि० इत्यादि¹⁶ के मामले में संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि सूची-2 की प्रविष्टि 49 के अधीन कर उद्ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए राज्य विधानमंडल कर की घटना का अवधारण करने के लिए भूमि और भवनों का वार्षिक या पूंजी मूल्य अपना सकता है। न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी (1) ने अवलोकन किया:

“4. इन अपीलों में विचाणीय प्रश्न यह है कि क्या मद्रास विधानमंडल संविधान की अनुसूची VII की सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के तहत कानून बनाने के लिए सक्षम था जो इस प्रकार है: भूमि और भवनों पर कर। “याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि आक्षेपित अधिनियम अनुसूची VII, सूची I, प्रविष्टि 86 के तहत आता है, अर्थात् “व्यक्तियों और कंपनियों की कृषि भूमि के अलावा परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर कंपनियों की पूंजी पर कर”।

[...]

हमारी राय में सूची I की प्रविष्टि 86 और सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के बीच कोई संघर्ष नहीं है। दो प्रविष्टियों के तहत कराधान का आधार काफी अलग है। जैसा कि सूची I की प्रविष्टि 86 के संबंध में कराधान का आधार संपत्ति का पूंजीगत मूल्य है। यह मूल्यांकन तिथि पर व्यक्तियों और कंपनियों की परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर सीधे कर नहीं है। [...]

लेकिन सूची ॥ की प्रविष्टि 49, इकाइयों के रूप में दोनों पर भूमि और भवनों पर कर आरोपित करने पर विचार करती है। यह उन भूमि या भवनों

16 1969 2 एस.सी.सी. 55

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

की इकाइयों में ब्याज या स्वामित्व के विभाजन से संबंधित नहीं है जिन्हें कर के अधीन लाया गया है। भूमि और भवनों पर कर सीधे भूमि और भवनों पर लगाया जाता है, और इसका एक निश्चित संबंध है। परिसंपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर भूमि और भवनों से कोई निश्चित संबंध नहीं रखता है जो निर्धारिती की कुल संपत्ति का एक घटक बन सकता है। प्रविष्टि 86 के तहत शक्ति के प्रयोग में कानून द्वारा, सूची 1 कर को परिसंपत्तियों के मूल्य पर लगाया जाना माना जाता है। प्रविष्टि 49, सूची 2 के अधीन कर लगाने के प्रयोजन के लिए राज्य विधानमंडल भूमि और भवनों के वार्षिक या पूंजी मूल्य के निर्धारण के लिए कर को अपना सकता है। लेकिन कर देयता निर्धारित करने के लिए भूमि और भवनों के वार्षिक या पूंजीगत मूल्य को अपनाने से दो प्रविष्टियों के तहत कानून के क्षेत्र अतिव्यापी नहीं होंगे। दो कर अपनी मूल अवधारणा में पूरी तरह से अलग हैं और अलग-अलग विषय पर आते हैं।

(प्रभाव वर्धित)

33. एक अन्य मामला जिसमें इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष सूची-2 की प्रविष्टि 49 की व्याख्या पर विचार किया गया, वह **भारत संघ बनाम एच० एस० ढिल्लन**¹⁷ है। उस मामले में, अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक निर्णय से उत्पन्न हुई जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वित्त अधिनियम, 1969 की धारा 24 जहां तक धन कर अधिनियम, 1957 के सुसंगत उपबंधों में संशोधन का संबंध है, संसद की विधायी क्षमता से परे थी। उच्च न्यायालय ने माना कि संशोधित संपत्ति कर अधिनियम संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर था क्योंकि इसमें शुद्ध धन की गणना के प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का पूंजीगत मूल्य शामिल था। उच्च न्यायालय ने (4:1) के बहुमत से यह भी माना था कि कानून सूची II की प्रविष्टि 49 के संबंध में एक नहीं था। मुख्य न्यायाधीश

¹⁷ ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1061

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

एसएम सीकरी ने इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के दौरान सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के तहत एक कर के आवश्यक तत्वों को देखते हुए कहा कि

74. प्रविष्टि 49, सूची ॥ के तहत कर की आवश्यकताओं को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(1) यह इकाइयों पर लगाया जाने वाला कर होना चाहिए, अर्थात् भूमि और भवन अलग-अलग इकाइयों के रूप में।

(2) कर समग्रता पर कर नहीं हो सकता है, अर्थात् यह सभी भूमि और भवनों के मूल्य पर एक समग्र कर नहीं है।

(3) कर का संबंध भवन या भूमि में ब्याज के विभाजन से नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह इससे संबंधित नहीं है कि क्या एक व्यक्ति इसका मालिक है या कब्जा करता है या दो या दो से अधिक व्यक्ति इसके मालिक हैं या कब्जा करते हैं।"

दूसरे शब्दों में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के अधीन कर "व्यक्तिगत कर" नहीं है किंतु संपत्ति पर कर है। परिणामस्वरूप, सम्पत्ति कर अधिनियम के तहत आरोपित सम्पत्ति कर को सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के तहत कर से अलग माना गया था।

34. इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने **गुड्रिक ग्रुप लिमिटेड बनाम डब्ल्यू०बी० राज्य**¹⁸ में कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा ग्रामीण रोजगार पर शिक्षा उपकर को लगाने की वैधता पर विचार किया। राज्य में उत्पादित प्रत्येक किलोग्राम हरी चाय की पत्तियों के लिए 12 पैसे की दर से चाय की संपत्ति पर ग्रामीण रोजगार उपकर लगाया गया था। मुद्दा यह था कि क्या कर आरोपण सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के अर्थ के भीतर

18 1995 सप्लीमेंटरी(1) एस.सी.सी. 707

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

भूमि और भवनों पर आरोपित कर था। उपरोक्त निर्णयों पर विचार करने के बाद , न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी ने तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ के लिए बोलते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष पहुंचे:

"20. इस प्रकार पूर्वोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि केवल इसलिए कि भूमि या भवन पर कर उसकी आय या उपज के संदर्भ में लगाया जाता है, यह भूमि या भवन पर कर नहीं रह जाता है। भूमि/भवन की आय या उपज को केवल कर के माप के रूप में लिया जाता है; यह लेवी की प्रकृति या चरित्र को नहीं बदलता है। यह अभी भी भूमि या भवन पर कर बना हुआ है। भूमि और भवनों पर कर लगाने का कोई निर्धारित पैटर्न नहीं है – वास्तव में ऐसा कोई मानकीकरण नहीं हो सकता है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि किसी विशेष प्रविष्टि के तहत कर केवल एक विशेष तरीके से ही लगाया जाना चाहिए, जिसे अब तक अपनाया जा सकता है। विधायिका कर आरोपण की ऐसी विधि को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि वह चुनती है और जब तक लेवी का स्वरूप वही रहता है, यानी विशेष प्रविष्टि के चारों कोनों के भीतर, अपनाई गई विधि पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। हमारे सामने आने वाले मामलों में, उपकर की गणना उपज के आधार पर नहीं की जाती है – एक चाय की संपत्ति में उत्पादित प्रत्येक किलोग्राम चाय की पत्तियों के लिए, एक विशेष उपकर लगाया जाता है। लेकिन यह भूमि पर कर लगाने का एक स्वीकृत तरीका है। यह कर भूमि पर लगाया गया है – "चाय की संपत्ति" पर लगाया गया है, जिसे एक अलग श्रेणी के रूप में एक अलग इकाई के रूप में, चाय की उपज की मात्रा के आधार पर निर्धारित उपकर के लेवी और मूल्यांकन के उद्देश्य से वर्गीकृत किया गया है। इस कारण से इसे उत्पादन पर कर के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मूपिल एआईआर 1961 एससी 552 में बताया गया है – " भूमि पर कर का आकलन उस भूमि की वास्तविक या संभावित उत्पादकता पर किया जाता है जिस पर कर लगाया जाना है। नायर [(1961) 3 एससीआर 77:भूमि की गुणवत्ता,

उद्धोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रकृति या आय/उपज से असंबंधित एक समान करारोपण नहीं हो सकता है। इस तरह का कोई भी करारोपण मनमाना और भेदभावपूर्ण माना गया है। "

35. श्री प्रदीप कांत ने न्यायालय के समक्ष निवेदन करते हुए **रजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम नगर निगम बोर्ड¹⁹**, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **निजाम शुगर फैक्ट्री लिमिटेड बनाम शहर नगरपालिका, बोधन²⁰** का भी अवलम्ब लिया है। इन दोनों निर्णयों में, उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या नगरपालिका द्वारा भूमि और भवनों के वार्षिक मूल्य आरोपित जल कर राज्य विधानमंडल की क्षमता के अंदर है। उच्च न्यायालयों ने सार और तत्व के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि यद्यपि कर को 'जल कर' के रूप में नामित किया गया था, यह जल के उत्पादन पर या आपूर्ति और उपभोग की गई जल की मात्रा पर नहीं लगाया गया था, बल्कि यह सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के तहत आने वाली भूमि और इमारतों पर लगाया गया कर था ।

36. उपरोक्त निर्णयों दृष्टिगत इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 52 के तहत आरोपित कर करारोपण के उद्देश्य से जल संस्थान के क्षेत्र में स्थित भूमि और भवनों पर कर है। कर उन परिसरों पर लगाया जाता है जो जल संस्थान के प्रादेशिक क्षेत्र में आते हैं। पद 'परिसर' को भूमि और भवन के लिए परिभाषित किया गया है। यह कर भूमि और भवनों पर लगाया गया है। कर का नामकरण इसके वास्तविक चरित्र और सार को इंगित नहीं करता है। न ही यह तथ्य कि कानून जल संस्थान को जल पर कर लगाने में सक्षम बनाता है। कर चार्ज करने की धारा स्पष्ट शब्दों में संकेत करती है कि यह भूमि और भवनों पर कर है।

19 ए.आई.आर. 1962 ऑल 83

20 ए.आई.आर. 1965 ए.पी. 91

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

विधायिका ने धारा 55 के खंड (क) में अन्य बातों के साथ साथ-साथ यह प्रावधान किया है कि विशेष रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए कर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि जल संस्थान द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए भूमि को पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है और खंड (ख) में यह कहा गया है कि

(i) परिसर निकटतम स्टैंड-पोस्ट या अन्य जल कार्यों से निर्धारित त्रिज्या के भीतर स्थित होना चाहिए, जिस पर पानी जनता को उपलब्ध कराया जाता है और

(ii) जिसका वार्षिक मूल्य 360 रुपये से अधिक नहीं है और जिसे जल संस्थान द्वारा कोई पानी की आपूर्ति नहीं की गई है।

ये प्रतिबंध करारोपण की प्रकृति से अलग नहीं हैं और न ही सूची II की प्रविष्टि 49 के अर्थ के भीतर भूमि और भवन पर कर के अलावा मालिक और कब्जेदार पर लगाया गया दायित्व कुछ और होगा। जल कर और सीवरेज कर वे कर हैं जो जल संस्थान के संचालन, रखरखाव और सेवाओं की लागत को पूरा आदेश के उद्देश्य से अपने वित्त को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि इसकी निश्चित परिसंपत्तियों पर आर्थिक रिटर्न प्राप्त किया जा सके। संग्रह अंततः जल आपूर्ति और जल संस्थान के क्षेत्र में सीवरेज प्रदान करने के लिए है, भले ही यह विशेष परिसर के लिए प्रदान नहीं किया गया हो। जल संस्थान के क्षेत्र में आने वाले भवन या भूमि के अधिभोगी या स्वामी पर कर लगाया जाता है चाहे भूमि या भवन से जलापूर्ति या सीवरेज का कनेक्शन प्राप्त किया गया हो। अन्य शब्दों में, करों के लगान का आधार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर परिसर के स्थान पर है। चूंकि प्रत्यर्थी का परिसर अपीलार्थी के प्राधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

है, इसलिए प्रत्यर्थी परिसर के मालिक और अधिभोगी के रूप में जल कर के साथ-साथ सीवरेज कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

37. सुश्री दीवान ने यह भी निवेदन किया है कि धारा 52 के तहत करारोपण सूची II की प्रविष्टि 49 के बजाय सूची II की प्रविष्टि 17 के अनुरूप है। सूची II की प्रविष्टि 17 में "जल, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल बिजली सूची I के प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है। इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए सुश्री दीवान ने कहा कि यह पानी की आपूर्ति के लिए एक शुल्क है, और जब पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है तो कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

38. हम इस निवेदन में कोई मेरिट नहीं पाते हैं। काफी साल पहले 1958 में एम. पी. वी. सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य²¹ के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि संविधान में विधान की विषय-वस्तु और सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची में उक्त विषय-वस्तु के संबंध में कर के बीच विभेद किया गया है। न्यायमूर्ति टी०एल० वेंकटराम अय्यर ने बहुमत (4:1) से बोलते हुए कहा कि:

"51. सूची 1 में, प्रविष्टियां 1 से 81 में कई मामलों का उल्लेख है, जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। प्रविष्टियां 82 से 92 में उन करों को प्रगणित किया गया है जो संसद के एक कानून द्वारा लगाए जा सकते हैं। प्रविष्टियों के इन दो समूहों की परीक्षा से विदित होता है कि पहले समूह में कानून के आंकड़ों का मुख्य विषय, दूसरे के संबंध में कर का अलग से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, सूची I में प्रविष्टि 22 "रेलवे" है, और प्रविष्टि 89 "माल या यात्रियों पर टर्मिनल कर, रेलवे, समुद्र या वायु द्वारा ले जाया जाता है; रेल किराए और माल ढुलाई पर कर" यदि प्रविष्टि 22 को लगाए जाने वाले करों के रूप में अर्थान्वयन किया जाए, तो

21 1958 एस.सी.आर. 1422

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

एंटी 89 अतिरेक होगी। प्रविष्टि 41 में "विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य सीमा शुल्क सीमाओं पर आयात और निर्यात" का उल्लेख है। यदि इन अभिव्यक्तियों की व्याख्या उस व्यापार और वाणिज्य के संबंध में लगाए जाने वाले कर्तव्यों सहित की जानी है, तो प्रविष्टि 83 जो 'निर्यात कर्तव्यों सहित सीमा शुल्क' है, पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगी। प्रविष्टि 43 और 44 निगमों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित हैं। प्रविष्टि 85 निगम कर के लिए अलग से प्रावधान करती है। सूची ॥ बताती है कि 1 से 44 तक की प्रविष्टियाँ उन विषयों का उल्लेख करते हुए एक समूह बनाती हैं जिन पर राज्य कानून बना सकते हैं। उस सूची में 45 से 63 प्रविष्टियाँ एक और समूह बनाती हैं, और वे करों से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, प्रविष्टि 18 "भूमि" है और प्रविष्टि 45 "भूमि राजस्व" है। प्रविष्टि 23 "खानों का विनियमन" है और प्रविष्टि 50 "खनिज पर कर" है। उपर्युक्त विश्लेषण—और यह सूची में दर्ज प्रविष्टियों का संपूर्ण विश्लेषण नहीं है – जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कराधान को मुख्य विषय में शामिल करने का इरादा नहीं है, जिसमें इसे विस्तारित निर्माण पर शामिल माना जा सकता है, लेकिन विधायी क्षमता के प्रयोजनों के लिए एक अलग मामला माना जाता है।

और यह भेद संविधान के अनुच्छेद 248, खंड (1) और खंड (2) और प्रविष्टि 97 की भाषा में भी प्रकट होता है। उपर्युक्त योजना के आलोक में प्रविष्टि 42 का अर्थान्वयन करते हुए, इस निष्कर्ष का विरोध करना कठिन है कि प्रविष्टि 42 के अधीन अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर विधान बनाने की संसद की शक्ति में ऐसे व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय पर कर अधिरोपित करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है।

[...]

55. निष्कर्षः(1) प्रविष्टि 54 भारत सरकार अधिनियम की प्रविष्टि 48 का उत्तराधिकारी है और इसका अर्थ अंतरराज्यीय बिक्री पर कर सहित लगाना तब तक विधिमान्य होगा जब तक कि संविधान में इसके विरुद्ध

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कोई बात न हो और ऐसा कोई नहीं है। इस सूची में दर्ज प्रविष्टियों की योजना के तहत कराधान को एक अलग मामला माना जाता है और अलग से इसका उल्लेख किया गया है। (3) अनुच्छेद 286 (2) इस आधार पर आगे बढ़ता है कि यह राज्य हैं जिनके पास अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाने वाली विधियां को अधिनियमित करने की शक्ति है। इन बातों से यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि सूची-2 की प्रविष्टि 54 के तहत राज्य अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर लगाने के लिए कानून बनाने में सक्षम हैं।

(प्रभाव वर्धित)

39. सुंदररामअय्यर (सुप्रा) में प्रतिपादित प्रविष्टियों की योजना के अर्थान्वयन का अनुसरण इस न्यायालय द्वारा गुडरिक (सुप्रा), कलकत्ता निगम बनाम लिबर्टी सिनेमा²², जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा²³ राज्य के मामले में किया गया है।

40. जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 52 के तहत करारोपण सूची II की प्रविष्टि 49 से आच्छादित है क्योंकि इसकी प्रकृति एक कर है न कि शुल्क है। इस प्रकार, प्रविष्टि 17 की प्रयोज्यता, जो एक गैर-कर लगाने वाली प्रविष्टि है, इस मामले में उत्पन्न नहीं होती है।

D. 4 कर और शुल्क

41. सुश्री दीवान का यह निवेदन कि धारा 52 (1) (क) में जो कर लगाया गया है, वह वास्तव में एक शुल्क की बात कह रहा है, इस तर्क पर आधारित है कि सूची II की प्रविष्टि 49 के तहत भूमि और भवनों पर एक वास्तविक कर

(i) मालिकों और अधिभोगियों के बीच अज्ञेयवादी होना चाहिए

22 ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1107

23 ए.आई.आर. 2016 एस.सी. 5617

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(ii) उन लोगों के बीच कोई अंतर नहीं करना चाहिए जो पानी का उपभोग करते हैं और उपभोग नहीं करते हैं और

(iii) एक अलग निधि के लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसमें जल संस्थान का राजस्व निर्धारित किया गया हो।

42. हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास में कर और शुल्क के बीच अंतर काफी हद तक मिट चुका है। एक समय, अदालतों के लिए यह मान लेना संभव था कि कर और शुल्क के बीच अंतर है: कर एक अनिवार्य वसूली की प्रकृति में है जबकि एक शुल्क प्रदान की गई सेवा के लिए है। शुल्क के मामले में मुआवजे के तत्व और कर के मामले में इसकी अनुपस्थिति पर आधारित यह भेदभाव, धीरे-धीरे, फिर भी लगातार, उस बिंदु तक मिटा दिया गया है जहाँ इसका कोई व्यावहारिक या संवैधानिक महत्व नहीं है। एक बात के लिए, चार्ज या शुल्क का भुगतान वास्तव में स्वैच्छिक नहीं हो सकता है और शुल्क केवल उस वर्ग पर लगाया जा सकता है जिसे सेवा उपलब्ध कराई जाती है। अन्यो के लिए, सेवा किसी व्यक्ति को सीधे एक सामान्य सेवा से अलग के रूप में प्रदान नहीं की जा सकती है जो एक समूह या वर्ग के सदस्यों को प्रदान की जाती है जिसमें वह व्यक्ति एक हिस्सा है। इसके अलावा, जैसे-जैसे कानून में प्रगति हुई है, यह माना जाने लगा है कि सेवा प्रदान करने में किए गए व्यय और राज्य द्वारा वसूल की जाने वाली राशि के बीच कोई सटीक संबंध होना आवश्यक नहीं है। यह अंतर कि कर एक अनिवार्य मांग है, जबकि शुल्क प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक स्वैच्छिक भुगतान है। जैसा कि कर के मामले में है, वैसा शुल्क के मामले में भी मांग की प्रकृति स्वैच्छिक नहीं हो सकती है। इसी तरह, एक कर लगाने वाले प्रावधान के संदर्भ में किसी दिए गए मामले में सेवा का तत्व पूरी तरह से

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

अनुपस्थित नहीं हो सकता है। वैचारिक स्तर पर कर और शुल्क के बीच अंतर का क्रमिक विलोपन इस न्यायालय के कई निर्णयों का विषय रहा है।

44. न्यायमूर्ति ए. पी. सेन ने **सदर्न फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, त्रिचूर बनाम केरल राज्य**²⁴ के मामले में न्यायालय की ओर से बोलते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

24. "कर" और "शुल्क" के बीच का अंतर सुस्थापित है। इस न्यायालय में पहली बार यह प्रश्न आयुक्त, एच. आर. ई., मद्रास बनाम शिरूर मठ के लक्ष्मीन्द्र तीर्थ स्वामी [ए. आई. आर. 1954 एस. सी. आर. 282:1954 एस. सी. आर. 1005:1954 एस. सी. जे. 335] में विचारार्थ आया।

25. "शुल्क" ऐसी राशि है जिसका भुगतान विशेषाधिकार के लिए होता है, और जो बाध्यता नहीं है, लेकिन भुगतान स्वैच्छिक होता है। शुल्क को करों से अलग किया गया है क्योंकि कर का मुख्य उद्देश्य सरकार के समर्थन के लिए या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए धन जुटाना है, जबकि विशेषाधिकार या लाभ प्रदान करने, या प्रदान की गई सेवा या उससे जुड़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए शुल्क लिया जा सकता है। इस प्रकार, शुल्क कुछ और नहीं बल्कि प्रदान की गई सेवा पर दिए गए कुछ विशेष विशेषाधिकार के लिए भुगतान है। कर और कराधान, इसलिए, विभिन्न अन्य योगदानों, शुल्कों, या विशेष उद्देश्यों के लिए और सरकार की विशेष शक्तियों या कार्यों के तहत भुगतान किए गए या लगाए गए बोझ से अलग हैं। अब यह लगातार महसूस किया जा रहा है कि केवल इसलिए कि प्रदान की गई सेवाओं या विशेषाधिकार या लाइसेंस के अनुदान के लिए संग्रह राज्य की समेकित निधि में किया जाता है और सेवा प्रदान करने के लिए व्यय के लिए अलग से विनियोजित नहीं किया जाता है, यह अपने आप में निर्णायक नहीं है।

24 (1961) 4 एस.सी.सी. 391

उद्धोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान ने इस शुल्क का एक अनिवार्य तत्व होने पर विचार नहीं किया है कि इसे एक अलग निधि में जमा किया जाना चाहिए न कि समेकित निधि में। यह भी लगातार महसूस किया जाता है कि क्विड प्रो क्वो स्ट्रिक्टो सेंसो का तत्व हमेशा शुल्क का अनिवार्य शर्त नहीं होता है। इस बात पर जोर देना अनावश्यक है कि प्रतिदान का तत्व जरूरी नहीं कि प्रत्येक कर में अनुपस्थित हो। हम, इस संबंध में, एच.एम. सीरवई द्वारा रचित कान्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इण्डिया पुस्तक में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों का लाभ सहित संदर्भ दे सकते हैं: [एच.एम. सीरवई द्वारा रचित कान्स्टीट्यूशनल लॉ ऑफ इण्डिया, द्वितीय संस्करण भाग 2, पृष्ठ 1252, प्रस्तर 2239]

यह कहा गया कि जैसा कि न्यायमूर्ति मुखर्जी ने स्वयं मान्यता प्रदान किया है, यह तथ्य कि संग्रह समेकित निधि में विलय नहीं किया गया है, निर्णायक नहीं है, हालांकि यह तथ्य अदालत को यह कहने में सक्षम कर सकता है कि शुल्क की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मौजूद थी। लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उच्चतम न्यायालय का ध्यान अनुच्छेद 266 की ओर आकर्षित किया गया है जिसके लिए यह आवश्यक है कि भारत संघ और राज्यों के सभी राजस्व उनके संबंधित समेकित कोष में जाने चाहिए और अन्य सभी सार्वजनिक धन संबंधित संघ और राज्यों सार्वजनिक खातों में जाने चाहिए। यह कहा गया है कि यदि प्रदान की गई सेवाएं चैरिटी कमिश्नर जैसे एक अलग निकाय द्वारा नहीं हैं, लेकिन एक सरकारी विभाग द्वारा, आरोपण का चरित्र नहीं बदलेगा क्योंकि अनुच्छेद 266 के तहत सेवाओं के लिए एकत्र किए गए धन को समेकित निधि में जमा किया जाना चाहिए। यह उल्लेख किया जा सकता है कि क्विड प्रो क्वो का तत्व आवश्यक रूप से हर कर में अनुपस्थित नहीं है। "

इन टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। केवल कृष्ण पुरी बनाम पंजाब राज्य [(1980) 1 एससीसी 416,425: (1979) 3 एससीआर 1217,1230]:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"प्रतिदान के तत्व को शुल्क के भुगतानकर्ता और इसे चार्ज करने वाले प्राधिकरण के बीच स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यह गणितीय सटीकता से शुल्क के बराबर न हो, फिर भी, मोटे तौर पर, या मुख्य रूप से, शुल्क एकत्र करने वाले प्राधिकरण को यह दिखाना होगा कि वे शुल्क के बदले जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, वह भुगतानकर्ता के कुछ विशेष लाभ के लिए है।"

हमारे दिमाग में, ये अवलोकन अभीष्ट नहीं हैं और इसका मतलब सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम को निर्धारित करना है। न्यायालय बाजार शुल्क की दर पर विचार कर रहा था, और सवाल यह था कि क्या दर में दो रुपये प्रति सौ रुपये से तीन रुपये तक की वृद्धि का कोई औचित्य था। शुल्क की दर में वृद्धि को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई थी और इसलिए, यह एक कर की प्रकृति का हिस्सा था। ऐसा प्रतीत है कि अदालत इस धारणा पर आगे बढ़ी कि क्विड प्रो क्वो का तत्व हमेशा एक शुल्क में मौजूद होना चाहिए। क्विड प्रो की पारंपरिक अवधारणा एक परिवर्तन से गुजर रही है। "

(प्रभाव वर्धित)

45. न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी ने दिल्ली नगर निगम बनाम मोहम्मद यासीन²⁵ के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ की ओर से बोलते हुए सदरन फार्मास्यूटिकल्स (सुप्रा) के निर्णय का संदर्भ देकर निम्नानुसार अवलोकन किया:

"9. हम इन मिसालों से क्या सीखते हैं? हम पाया हैं कि कर और शुल्क के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है, हालांकि मोटे तौर पर करदाताओं की श्रेणियों के लिए किसी विशेष लाभ के वादे के बिना एक सामान्य बोझ के हिस्से के रूप में कर एक अनिवार्य वसूली है, जबकि शुल्क प्रदान की गई सेवाओं, लाभ या विशेषाधिकार के लिए भुगतान है। मजबूरी कर और

25 (1993) 3 एस.सी.सी. 229

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

एक शुल्क के बीच अंतर की पहचान नहीं है। यह कि एकत्र किया गया धन एक अलग फंड में नहीं जाता है, लेकिन समेकित फंड में जाता है, यह भी जरूरी नहीं कि कर लगाया जाए। हालांकि शुल्क का प्रदान की गई सेवाओं, लाभ से संबंधित होना चाहिए इस तरह के संबंध को प्रत्यक्ष होने की आवश्यकता नहीं है, मात्र कारण संबंध पर्याप्त हो सकता है। इसके अलावा, न तो शुल्क की मात्रा और न ही प्रदान की गई सेवा को एक समान होने की आवश्यकता है। शुल्क का भुगतान करने वालों के अलावा अन्य लोगों को भी लाभ होता है, यह शुल्क के चरित्र से अलग नहीं होता है। वास्तव में सार्वजनिक हित में नियमन के प्राथमिक उद्देश्य की तुलना में शुल्क के भुगतानकर्ताओं को विशेष लाभ या लाभ गौण भी हो सकता है न ही अदालत लागत लेखाकार की भूमिका ग्रहण करने के लिए है। एकत्रित शुल्क की राशि सापेक्ष प्रदत्त सेवाओं की लागत आदि को बहुत सावधानीपूर्वक तौलना न तो आवश्यक है और न ही समीचीन है ताकि दोनों को समान रूप से संतुलित किया जा सके। एक व्यापक सह-संबंध वह सब है जो आवश्यक है। सही मायने में मुआवजा किसी शुल्क का एकमात्र सही सूचकांक नहीं है; न ही यह अनिवार्य रूप से कर में अनुपस्थित रहता है।"

46. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**²⁶ के मामले में, निम्नानुसार अवलोकन किया:

"32. कर और शुल्क के बीच कोई सामान्य अंतर नहीं है। दोनों लोक अधिकारियों द्वारा धन की अनिवार्य वसूली है। मजबूरी इस तथ्य में निहित है कि भुगतान कानून द्वारा प्रवर्तनीय किया जा सकता है बावजूद इसके कि कोई व्यक्ति अनिच्छुक है अथवा सहमति का आभाव है। शुल्क की प्रकृति का उद्ग्रहण मात्र इसलिए समाप्त नहीं हो जाता कि इसमें बाध्यता या प्रपीड़न का तत्व मौजूद है, न ही यह किसी शुल्क का अभिधारणा है कि इसका प्राधिकरण द्वारा सेवा का लाभ प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति

26 (1983) 4 एस.सी.सी. 353

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

को प्रदान की गई वास्तविक सेवा से सीधा संबंध होना चाहिए। अब यह लगातार महसूस किया जा रहा है कि केवल इसलिए कि प्रदत्त सेवाओं या विशेषाधिकार या लाइसेंस के संग्रह को राज्य के समेकित कोष में ले जाया जाता है और सेवा प्रदान करने के लिए व्यय के लिए अलग से विनियोजित नहीं किया जाता है, यह अपने आप में निर्णायक नहीं है। संभवतः, शिरूर मठ के मामले [(1980) 1 एससीसी 416: एआईआर 1980 एससी 1008: (1979) 3 एससीआर 1217] में न्यायालय का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 266 की ओर नहीं आकर्षित किया गया था। संविधान कहीं भी इसे शुल्क का एक अनिवार्य तत्व नहीं मानता है कि इसे एक अलग निधि में जमा किया जाना चाहिए न कि समेकित निधि में। यह भी लगातार महसूस किया जा रहा है कि सख्त अर्थ में मुआवज़ा का तत्व हमेशा शुल्क के लिए अनिवार्य नहीं होता है। इस बात पर जोर देना अनावश्यक है कि हर कर में मुआवज़े का तत्व आवश्यक रूप से अनुपस्थित नहीं है:

(इस संदर्भ में, *सिरसिल्क लिमिटेड बनाम टेक्सटाइल कमेटी*²⁷ में निर्णय भी देखें)

47. प्राधिकरण की इस सुसंगत रेखा के दृष्टिगत, यह प्रकट होता है कि कर और शुल्क के बीच व्यावहारिक और संवैधानिक अंतर को समाप्त हो चुका है। कर के मामले में, शुल्क में अनिवार्य वसूली भी शामिल हो सकती है। शुल्क में बाध्यता का तत्व हो सकता है और इसकी आय समेकित निधि का हिस्सा बन सकती है। इसी तरह, प्रत्येक कर के मामले में मुआवज़ा का तत्व आवश्यक रूप से अनुपस्थित नहीं है। वर्तमान मामले में, कर द्वारा लगाया गया है।

जल संस्थान के क्षेत्र के भीतर स्थित परिसर पर धारा 52 में विधायिका कर की आय का उद्देश्य जल संस्थान को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र में पानी और सीवरेज सुविधाओं को उपलब्ध कराने के कानून के तहत अपने अनिवार्य दायित्वों

27 (1989) सप्लीमेंटरी (1) एस.सी.सी. 168

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

और कार्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध राजस्व का गठन करना है। जल संस्थान के अधिकार क्षेत्र के भीतर परिसर की उपस्थिति के आधार पर लेवी लगाई जाती है। जल कर तब तक लगाया जाता है जब तक कि जल संस्थान ने परिसर के एक निर्धारित त्रिज्या के भीतर एक स्टैंड पोस्ट या जलमार्ग प्रदान किया है जिसके माध्यम से जल संस्थान द्वारा जनता को पानी उपलब्ध कराया गया है। कर का लगान उस मालिक या अधिभोगी द्वारा पानी की वास्तविक खपत पर निर्भर नहीं करता है जिस पर कर लगाया जाता है। धारा 59 के तहत प्रभार के विपरीत, जो जल संस्थान द्वारा अपनी मात्रा के अनुसार आपूर्ति की जाने वाली पानी की लागत की ओर है या, एक निश्चित राशि के बदले में, धारा 52 के तहत कर एक अनिवार्य छूट है। जहां परिसर पानी की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, परिसर के कब्जे वाले पर कर लगाया जाता है। दूसरी ओर, जहां परिसर इतना जुड़ा नहीं है, यह उस परिसर का मालिक है जो कर वहन करता है। इसलिए धारा 52 (1) के तहत लेवी एक कर है न कि शुल्क। इसके अलावा, जिन कारणों से हमने ऊपर संकेत दिया है, यह सूची ॥ की प्रविष्टि 49 के अर्थ के भीतर भूमि और भवनों पर कर है।

D. 5 'रेलवे' का निर्णय

48. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा एकत्रित करों की वापसी का आदेश देने संबंधी अपने निर्णय के समर्थन में **भारत संघ बनाम उ.प्र. राज्य (सुप्रा)** में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का अवलम्ब लिया है उस मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष भारत संघ द्वारा दायर की गई रिट याचिका ने जल संस्थान, इलाहाबाद द्वारा जारी रेलवे संपत्तियों पर सेवा शुल्क की वसूली के लिए कुछ आदेशों को चुनौती दी थी। जल संस्थान ने इलाहाबाद में उत्तर रेलवे के संभागीय रेलवे प्रबंधक से 3125 "सीटों" के लिए

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सीवेज शुल्क के लिए एक राशि की वसूली का निर्देश दिया था।लेवी को इस आधार पर चुनौती देने की मांग की गई थी कि रेलवे केंद्र सरकार की संपत्ति रखता है जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 285 के तहत सेवा शुल्क देय नहीं था क्योंकि ऐसे शुल्क कर की प्रकृति में थे।जल संस्थान द्वारा रेलवे प्लेटफार्मों के साथ-साथ रेलवे कॉलोनियों के रखरखाव के लिए पानी की आपूर्ति की गई थी। जल संस्थान न केवल रेलवे स्टेशनों पर बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के साथ-साथ रेलवे के माध्यम से भारत संघ द्वारा बनाए गए आवासीय क्वार्टरों, कार्यालयों, बगीचों और शेडों में सीवरेज प्रणाली को बनाए रखने की आवश्यकता को पूरा कर रहा था। हाईकोर्ट की खड़पीठ ने उद्ग्रहण को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत संघ द्वारा यह तर्क दिया गया था कि सेवा शुल्क का लगान एक कर की प्रकृति में था और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 285 के दायरे में आता है। दूसरी ओर, जल संस्थान ने तर्क दिया कि जल और सीवरेज शुल्क एक कर का गठन नहीं करते थे, लेकिन जल संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक शुल्क थे, जिसके लिए अनुच्छेद 285 का कोई आवेदन नहीं था। उस संदर्भ में, न्यायमूर्ति एके माथुर ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए कहा:

"10. अनुच्छेद 285 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भारत संघ की कोई संपत्ति राज्य द्वारा लगाए गए कर के अधीन नहीं होगी, सिवाय इसके कि संसद अन्यथा प्रदान करे। सवाल यह है कि क्या "पानी की आपूर्ति और सीवरेज के रखरखाव के लिए शुल्क जल संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कर या शुल्क की प्रकृति में है। एक कर और एक शुल्क के बीच एक अंतर है, और इसलिए किसी को लेवी की प्रकृति को देखना होगा कि क्या यह कर की प्रकृति में है या क्या यह राज्य की किसी भी साधन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क की प्रकृति में है जल संस्थान। इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि अब तक पानी की आपूर्ति

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

और सीवरेज के रखरखाव का संबंध है, जल संस्थान को इसे बनाए रखना है और यह वे हैं जो सीवरेज के रखरखाव और पानी की आपूर्ति के लिए सभी खर्चों को वहन करते हैं। इसे अपने स्वयं के फंड बनाने होंगे और इसलिए, अधिनियम के तहत लेवी अनिवार्य है। पानी की आपूर्ति करने और सीवरेज प्रणाली को बनाए रखने के लिए, जल संस्थान को उसी के लिए खर्च उठाना पड़ता है। यह वास्तव में एक सेवा है जिसे जल संस्थान द्वारा रेलवे को प्रदान किया जा रहा है, और रेलवे इसके लिए शुल्क का भुगतान किए बिना जल संस्थान से यह सेवा नहीं ले सकता है। हालांकि अभिव्यक्ति कर का उपयोग 1975 के अधिनियम में किया गया है, लेकिन वास्तव में यह जल संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क की प्रकृति में है। अनुच्छेद 285 के अधीन जो विचार किया गया है वह संघ की संपत्ति पर कराधान है। हमारी राय में जल संस्थान संघ की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा रहा है जो शुल्क लिया जा रहा है वह रेलवे के माध्यम से संघ को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक शुल्क है। इसलिए, यह जल संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए एक सादा और सरल शुल्क है, जिसके लिए जल संस्थान को पानी की नियमित आपूर्ति के साथ-साथ रेलवे द्वारा अपने प्लेटफार्मों पर या अपने कर्मचारियों से छुट्टी दे दी गई सीवरेज प्रणाली के लिए कर्मचारियों को बनाए रखना है। क्वार्टर। यह प्रदान की गई सेवा के लिए शुल्क की प्रकृति में है न कि रेलवे की संपत्ति पर कोई कर।"

उपरोक्त टिप्पणियों से स्पष्ट है कि उस मामले में अभिकथित आरोप पानी की आपूर्ति और सीवरेज के रखरखाव के शुल्क के संबंध में था। यह जल संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवा के लिए सादे और सरल प्रभार के लिए आयोजित किया गया था। परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 285 का इस आधार पर कोई अनुप्रयोग नहीं था कि अनुच्छेद 285 द्वारा जो निषिद्ध है वह भाग डी संघ की संपत्ति पर कराधान है। भारत, लेकिन यह स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई सेवा या

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

राज्य की एक साधन, जैसे पानी की आपूर्ति या सीवरेज के रखरखाव के कारण शुल्क का शुल्क नहीं लेता है। इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि शुल्क को शुल्क की प्रकृति में चाहिए न कि कर की प्रकृति में। उपरोक्त निष्कर्ष निकालने के बाद, न्यायालय ने निर्णय के अन्तिम पैराग्राफ में धारा 52 का उल्लेख किया है जो निम्नानुसार है:

"23. इस मामले में जो शुल्क लिया जा रहा है वह जल संस्थान द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए है अर्थात् 1975 के अधिनियम के तहत राज्य की एक साधन है। अधिनियम की धारा 52 में कहा गया है कि जल संस्थान जल आपूर्ति के लिए कर, शुल्क और प्रभार अधिरोपित कर सकता है और जो उल्लिखित दरों पर जल कर और सीवरेज कर के रूप में प्रदान की गई सीवरेज सेवाओं के लिए हैं। यद्यपि आरोप को शिथिल रूप से 'कर' कहा गया था, लेकिन जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, नामकरण महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में जो शुल्क लिया जा रहा है वह पानी की आपूर्ति के साथ-साथ सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिए शुल्क है। इसलिए, हमारी राय में, ऐसे सेवा शुल्क एक शुल्क हैं और इसे संविधान के अनुच्छेद 285 द्वारा प्रभावित नहीं कहा जा सकता है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 285 द्वारा जो छूट दी गई है वह भारत संघ की संपत्ति पर कर है, लेकिन उन सेवाओं के लिए शुल्क नहीं है जो सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिए जल आपूर्ति की प्रकृति में प्रदान की जा रही हैं। इसलिए, हमारी राय में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है कि शुल्क एक शुल्क है, पानी की आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिए सेवा शुल्क है, जिसे संपत्ति पर अधिरोपित कर नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 285 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।"

उपरोक्त उद्धरण में, दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि "धारा 52 में यह उपबंध है कि जल संस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज सेवाओं के लिए कर, शुल्क और प्रभार अधिरोपित कर सकता है" और यद्यपि शुल्क को कर कहा गया था, कुल मिलाकर यह जल की आपूर्ति के लिए एक प्रकार का शुल्क है। उपरोक्त टिप्पणियों में एक स्पष्ट त्रुटि है। धारा 52 अध्याय 6 में अंतर्विष्ट है जिसका शीर्षक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"कर, शुल्क और प्रभार" है। ऊपर उद्धृत अनुच्छेद 23 में टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि अध्याय VI का शीर्षक उस प्रावधान की प्रकृति के साथ सम्मिलित था जो धारा 52 में निहित है। धारा 52 करों के उद्ग्रहण का उपबंध करती है न कि फीस या प्रभारों के लिए जिनके लिए अध्याय 6 में सुभिन्न उपबंध हैं न्यायालय की यह मताभिव्यक्तियां कि यद्यपि आरोपों को कर के रूप में शिथिल रूप से अभिकथित किया गया है, यह सारवान रूप से शुल्क है और किसी भी दशा में विधि के उपबंधों के सही पठन का प्रतिबिंब नहीं है जैसा कि हमने धारा D.1 में ऊपर संकेत दिया है, कानून में करों और शुल्कों को लगाने और उसकी वसूली के लिए अलग-अलग प्रावधान दिया गया है। धारा 52 के तहत उद्ग्रहण एक प्रकार का कर है और इसे प्रदत्त सेवा के लिए शुल्क या प्रभार नहीं माना जा सकता है। उस सीमा तक, भारत के संघ बनाम उ.प्र. राज्य (सुप्रा) में निर्णय के पैराग्राफ 23 जो टिप्पणी की गई है, खारिज की जाती है।

E निष्कर्ष

49. उपरोक्त कारणों से हमारा यह मानना है कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही में जिस बात को चुनौती देकर उठाया गया है उसमें कोई मेरिट नहीं है। हम धारा 52 (1) (a), धारा 55 (b) (1) और यूपी जल आपूर्ति और सीवरेज अधिनियम की धारा 56 की वैधता के लिए संवैधानिक चुनौती को अस्वीकार करते हैं। तदनुसार अपील अनुज्ञात होगी और 7 मार्च 2014 की लखनऊ खंडपीठ में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के निर्णय अपास्त हो जाएगा। परिणामस्वरूप, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज हो जाएगी। अपीलकर्ता 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज से उस बकाये राशि को वसूल करने के हकदार होंगे, जिसको नोटिस के अनुसरण में वसूल किया जाना है। इस मामले की परिस्थितियों में, वाद व्यय की बाबत कोई आदेश नहीं होगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

50. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा किया जाता है।

.....

मा० न्यायमूर्ति डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़

.....

मा० न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

.....

मा० न्यायमूर्ति बी०वी० नागरत्न

नई दिल्ली;

अक्टूबर 22, 2021.

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”